

METAS DA SEMANA 10

**CARREIRAS AGU
AU | PF | PFN**

PRÉ-EDITAL

PANORAMA SEMANAL DE METAS

SEMANA 10				
META	DISCIPLINA	ASSUNTO	CONTROLE DA META	PERCENTUAL DE ACERTOS
64	Constitucional	Organização Política do Estado Parte 1 de 2	Pág. 3	
65	Constitucional	Organização Política do Estado Parte 2 de 2	Pág. 3	
66	Administrativo	Agentes Públicos Parte 1 de 2	Pág. 34	
67	Administrativo	Agentes Públicos Parte 2 de 2	Pág. 34	
68	Revisão	Revisão de Direito Tributário	Pág. 69	
69	Administrativo	Processo Administrativo Disciplinar	Pág. 70	
	Revisão	Revisão de Direito Administrativo	Pág. 82	
70	Revisão	Revisão de Direito Processual Civil	Pág. 84	
	-	MINISSIMULADO 2	Pág. 86	

METAS 64 E 65

ORGANIZAÇÃO POLÍTICA DO ESTADO

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 31. Estado federal: conceito e sistemas de repartição de competência; direito comparado. 32. Federação brasileira: características, discriminação de competência na Constituição de 1988. Intervenção Federal nos Estados membros. (...) 35. Da União. 36. Estado-membro; poder constituinte estadual: autonomia e limitações. 37. Estado-membro: competência e autonomia.

Na PF: 28 Estado federal: conceito e sistemas de repartição de competência, direito comparado, discriminação de competência na Constituição de 1988, Intervenção federal, Princípio da simetria constitucional. (...) 31 União: competência. 32 Estado-membro; poder constituinte estadual: autonomia e limitações. 33 Estado-membro: competência e autonomia.

Na PFN: 6. Constituição de 1988. Da Organização do Estado. (...)

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o **PDF Base** do curso sobre **ORGANIZAÇÃO POLÍTICA DO ESTADO**.
- Ler os artigos 18 a 36 da [Constituição Federal](#).
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.

Dica estratégica: O tema é extremamente jurisprudencial. Se você está com um nível bom de estudo, decore a CF e vá lendo os julgados pela CF e o Supremo, porque você ganhará uma excelente noção de como o STF se manifesta, podendo até prever como o tribunal decidirá nos mais diversos casos.

- Fazer, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA

CESPE/CEBRASPE

DISCIPLINA	DIREITO CONSTITUCIONAL
ASSUNTO	11 ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO ESTADO
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Noções Gerais:

- **Organização do Estado** é um dos temas mais importantes para concursos da Advocacia Pública, pois regulamenta a relação entre os diversos entes federativos: União, Estados, DF e Municípios.
- O Brasil adota o **Sistema Federativo** como forma de Estado. A impossibilidade de secessão é uma das cláusulas pétreas:

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: (...)

§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: I - a forma federativa de Estado.

b) Divisão De Competências:

- A CF enumerou as competências da União.
- As competências remanescentes ficam com os Estados.

Art. 24. (...)

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.

§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.

§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. **§ 4º** A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.

c) Outros Temas:

• **Criação, Incorporação, Fusão e Desmembramento dos Municípios:**

Lei complementar Federal
Estudo de Viabilidade Municipal
Plebiscito
Lei estadual

• As regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões não são dotadas de personalidade e não possuem governo ou administração própria. São órgãos de planejamento, compostos por Municípios, dos quais deriva a execução de funções públicas de interesse comum.

• Há quem imagine que seja o município que deva decidir sobre região metropolitana. Todavia, isso está completamente errado por dois motivos principais: Primeiro, a criação de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões é de competência dos Estados. Segundo, a lei complementar estadual que cria tal instituto é de natureza compulsória, não havendo necessidade de anuência do município. De acordo com o STF, isso não viola a autonomia municipal. A instituição dessas regiões se dá por meio de **LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL**.

ATENÇÃO!

Pendente a legislação federal prevista na redação atual do art. 18, § 4º, da Constituição Federal, são inadmissíveis os regramentos estaduais que possibilitem o surgimento de novos municípios e que invadam a competência da União para disciplinar o tema.

É inconstitucional lei estadual que permita a criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios sem a edição prévia das leis federais previstas no art. 18, § 4º, da CF/88, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 15/96.

STF. Plenário. ADI 4711/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 3/9/2021 (Info 1028).

RISCO DE PEGADINHA:

1. Não confunda essa hipótese acima com a competência da União para a instituição de **regiões**. Veja:

Seção IV DAS REGIÕES

Art. 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais.

§ 1º Lei complementar disporá sobre:

- I - as condições para integração de regiões em desenvolvimento;
- II - a composição dos organismos regionais que executarão, na forma da lei, os planos regionais, integrantes dos planos nacionais de desenvolvimento econômico e social, aprovados juntamente com estes.

2. Outrossim, é válido lembrar que compete aos municípios a criação de **distritos**. Veja:

Art. 30. Compete aos Municípios:

- IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual;

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- Criação de Municípios:

- O Congresso Nacional não está em mora por não ter sido ainda aprovada a lei complementar de que trata o art. 18, § 4º, da CF/88; isso porque foram aprovados três projetos de lei para regulamentar esse dispositivo, tendo eles sido vetados pela Presidência da República. Precedente: ADO 70/PA, julgado em 27/09/2025 (Info 1192).
- Enquanto não houver a lei complementar federal do art. 18, § 4º, da CF, os Estados não podem permitir a criação de novos Municípios, ressalvada a hipótese de convalidação do art. 96 do ADCT. Precedente: ADPF 819/MT, julgado em 9/10/2023 (Info 1111 do STF).

- É necessária a realização de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, para que sejam alterados os limites territoriais de um Município. Precedente: Info 872 do STF.
- Com o advento da EC 57/2008, foram convalidados os atos de criação de Municípios cuja lei tenha sido publicada até 31.12.2006, atendidos os requisitos na legislação do respectivo Estado à época de sua criação. Precedente: ADI 2381.
- É necessária a consulta a toda a população afetada pela modificação territorial, o que, no caso de desmembramento, deve envolver tanto a população do território a ser desmembrado, quanto a do território remanescente. Precedente: ADI 2.650.
- Uma vez cumprido o processo de desmembramento de área de certo Município, criando-se nova unidade federativa, descabe, mediante lei estadual, mera revogação do ato normativo que o formalizou. A fusão há de observar novo processo e, portanto, prévia consulta plebiscitária às populações dos entes políticos diretamente envolvidos, por força do art. 18, § 4º, da CF. Precedente: ADI 1.881.
- EC 15/1996, que deu nova redação ao § 4º do art. 18 da CF. Modificação dos requisitos constitucionais para a criação, fusão, incorporação e desmembramento de Municípios. Controle da constitucionalidade da atuação do poder legislativo de reforma da Constituição de 1988. Inexistência de afronta à cláusula pétrea da forma federativa do Estado, decorrente da atribuição, à lei complementar federal, para fixação do período dentro do qual poderão ser efetivadas a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios. Precedente: ADI 2.395.

- Competências Legislativas da União:

- **Súmula Vinculante n. 2:** É inconstitucional a lei ou ato normativo Estadual ou Distrital que disponha sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias.

- **Súmula vinculante n. 39:** Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal.
- **Súmula Vinculante n. 45:** A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União.
- Lei estadual não pode proibir a construção de usinas hidrelétricas e pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) em cursos d'água, por se tratar de matéria de competência privativa da União. Precedente: ADI 7.656/SC, Rel. Min. Edson Fachin, redator do acórdão Min. Gilmar Mendes, julgado em 09/12/2025 (Info 1202 do STF).
- É inconstitucional lei estadual que fixa critérios para o exercício de atividade de transporte individual privado remunerado de passageiros por meio de motocicletas, exigindo a prévia autorização e regulamentação pelos municípios.
Essa lei é formalmente inconstitucional por usurpar a competência privativa da União para legislar sobre diretrizes da política nacional de transportes e sobre trânsito e transporte (art. 22, IX e XI, CF/88). Precedente: ADI 7.852 MC-Ref/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 11/11/2025 (Info 1198 do STF).
- Estados não podem impor às concessionárias de energia elétrica obrigações de investimento em pesquisa e desenvolvimento (P&D) diferentes das previstas na legislação federal, por se tratar de competência privativa da União para legislar sobre energia. Precedente: ADI 7.332/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 05/11/2025 (Info 1197 do STF).
- Lei estadual não pode autorizar que o devedor faça o cancelamento unilateral de empréstimo consignado sem anuência da instituição financeira, mesmo em que ela esteja em liquidação extrajudicial. O STF julgou essa lei inconstitucional por usurpar a competência privativa da União para legislar sobre direito civil e política de crédito (art.

22, I e VII, CF/88). Precedente: ADI 5.022/RO, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 05/11/2025 (Info 1197 do STF).

- É inconstitucional norma estadual que cria causas de suspensão da pretensão punitiva do Estado e de extinção de punibilidade para crimes tributários e previdenciários. Norma estadual que prevê suspensão da pretensão punitiva e extinção da punibilidade em razão de adesão a programa de parcelamento fiscal é formalmente inconstitucional, pois legisla sobre matéria penal, cuja competência é privativa da União (art. 22, I, CF/88). Precedente: ADI 2.957/SC, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 27/09/2025 (Info 1192 do STF).

- É inconstitucional norma estadual que estabelece regras sobre a suspensão do fornecimento dos serviços de energia elétrica e de água por inadimplência do usuário. A Constituição atribui à União a competência administrativa para explorar os serviços de energia elétrica (art. 21, XII, b, CF/88), bem como a competência privativa para legislar sobre águas e energia (art. 22, IV, CF/88), não cabendo ao Estado-membro disciplinar aspectos do serviço de fornecimento de energia, inclusive quanto à suspensão por inadimplemento. Precedente: ADI 7.725/TO, Rel. Min. André Mendonça, julgado em 26/05/2025 (Info 1180 do STF).

- Norma estadual que veda o uso de formas alternativas da língua portuguesa em instituições de ensino e órgãos públicos invade a competência legislativa da União para dispor sobre diretrizes e bases da educação nacional (art. 22, XXIV, CF/88). Precedente: ADI 6.925/SC, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 07/05/2025 (Info 1176 do STF).

- Lei estadual não pode dispor sobre infraestrutura de serviços públicos de energia elétrica, por ser matéria de competência privativa da União. Precedente: ADI 7.722/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 24/03/2025 (Info 1170 do STF).

- É inconstitucional norma estadual que cria responsabilização penal para a conduta de causar incêndio em florestas, matas e demais formas de vegetação no âmbito local e

fixa hipótese de inafiançabilidade ao delito — por violar a competência privativa da União para legislar sobre direito penal e processual penal (art. 22, I, CF/88). Precedente: ADI 7.712 MC-Ref/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 14/10/2024 (Info 1154 do STF).

- O Presidente da República pode dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais, no entanto, esse decreto deverá preservar a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso I do art. 198 da Constituição Federal. Precedente: Info 973 do STF.

- É inconstitucional lei estadual que isenta entidades filantrópicas de recolher as taxas de retribuição autoral arrecadadas pelo ECAD. A lei estadual que cria novas hipóteses de não recolhimento de direitos autorais não previstas na Lei federal usurpa a competência privativa da União para legislar sobre direito civil, direito de propriedade e para estabelecer regras de intervenção no domínio econômico (art. 22, I, da CF/88). Precedente: Info 939 do STF.

- O artigo 21, inciso XII, alínea a, da Carta Maior prescreve ser competência da União explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de radiodifusão sonora, e de sons e imagens, enquanto que o art. 22, IV, da Constituição confere à União a competência privativa para legislar sobre o tema. O artigo 233 da CRFB, a seu turno, normatiza a forma de outorga das concessões, permissões e autorizações para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens. A centralização da regulação da radiodifusão no âmbito da União se justifica pela a necessidade de administração racional do espectro de radiofrequência, cuja exploração econômica não é ilimitada. A Lei federal 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, instituiu o Serviço de Radiodifusão Comunitária, definido como a radiodifusão sonora, em frequência modulada, operada em baixa potência e cobertura restrita, outorgada a fundações e associações comunitárias, sem fins lucrativos, com sede na localidade de prestação do serviço (artigo 1º). O Decreto 2.615/1998, que aprova o Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, assenta, em seu artigo 9º, competir ao Ministério das

Comunicações o estabelecimento das normas complementares do RadCom, indicando os parâmetros técnicos de funcionamento das estações, bem como detalhando os procedimentos para expedição de autorização e licenciamento; a expedição do ato de autorização para a execução do Serviço; e a fiscalização da execução do RadCom, em todo o território nacional, no que disser respeito ao conteúdo da programação, nos termos da legislação pertinente. In casu, é formalmente inconstitucional a Lei 416/08, do Município de Augustinópolis/TO, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária no âmbito do território do Município, mercê da inexistência, na sistemática jurídico-constitucional atual, de espaço para que o legislador local busque tratar geral e abstratamente sobre o tema da exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária. Precedente: ADPF 235.

- É inconstitucional lei estadual que discipline a arrecadação das receitas oriundas da exploração de recursos hídricos para geração de energia elétrica e de recursos minerais, inclusive petróleo e gás natural. Há uma inconstitucionalidade formal, considerando que cabe à União legislar sobre o tema (art. 22, IV e XII, da CF/88). Por outro lado, a lei estadual pode dispor sobre a fiscalização e o controle dessas receitas, tendo em vista que é de competência comum aos entes registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios (art. 23, XI, da CF/88). Precedente: Info 932 do STF.

- É inconstitucional lei estadual que impõe às montadoras, concessionárias e importadoras de veículos a obrigação de fornecer veículo reserva a clientes cujo automóvel fique inabilitado por mais de quinze dias por falta de peças originais ou por impossibilidade de realização do serviço, durante o período de garantia contratual. O STF entendeu que o Estado de Pernambuco extrapolou a competência concorrente e não apenas complementou a legislação federal. Para o STF, foram ultrapassadas as balizas impostas ao legislador estadual para a elaboração de normas consumeristas. Precedente: Info 926 do STF.

- É inconstitucional lei municipal que cria concurso de prognósticos de múltiplas chances (loteria) em âmbito local. A competência para tratar sobre esse assunto (sistemas de sorteios) é privativa da União, conforme determina o art. 22, XX, da CF/88. Precedente: Info 920 do STF.
- É inconstitucional norma da Constituição estadual que disponha sobre o regime trabalhista dos servidores das empresas públicas e sociedades de economia mista. Isso porque tais entidades estão sujeitas ao regime das empresas privadas (art. 173, § 1º da CF/88). Logo, a CE estaria legislando sobre direito do trabalho. Precedente: Info 736 do STF.
- Viola a Constituição Federal lei municipal que proíbe o trânsito de veículos, sejam eles motorizados ou não, transportando cargas vivas nas áreas urbanas e de expansão urbana do Município. Essa lei municipal invade a competência da União. O Município, ao inviabilizar o transporte de gado vivo na área urbana e de expansão urbana de seu território, transgrediu a competência da União, que já estabeleceu, à exaustão, diretrizes para a política agropecuária, o que inclui o transporte de animais vivos e sua fiscalização. Além disso, sob a justificativa de criar mecanismo legislativo de proteção aos animais, o legislador municipal impôs restrição desproporcional. Precedente: Info 919.
- A competência para editar lei fixando o piso salarial das categorias profissionais (art. 7º, V, da CF/88) é privativa da União por se tratar de direito do trabalho (art. 22, I). A União editou a LC federal 103/2000 autorizando que os Estados-membros e o DF editem leis fixando o piso salarial dos profissionais de acordo com suas realidades regionais. Ocorre que a União exigiu, dentre outros requisitos, que essa lei seja de iniciativa do chefe do Poder Executivo estadual (Governador). Se uma lei estadual/distrital de iniciativa parlamentar fixa o piso salarial, essa lei ultrapassa os limites impostos pela LC federal 103/2000 e, em última análise, viola diretamente o art. 22, I e parágrafo único, da CF/88, sendo considerada inconstitucional. Assim, a extrapolação dos limites da competência legislativa delegada pela União aos Estados e ao Distrito Federal

representa a usurpação de competência legislativa da União para legislar sobre direito do trabalho (art. 22, I e parágrafo único) e, consequentemente, a inconstitucionalidade formal da lei delegada. Precedente: Info 919 do STF.

- A Lei 12.562/2004 do Estado de Pernambuco trata da operacionalização dos contratos de seguros atinentes à área da saúde, interferindo nas relações contratuais estabelecidas entre médicos e empresas. Consequentemente, tem por objeto normas de direito civil e de seguros, temas inseridos no rol de competências legislativas privativas da União (artigo 22, incisos I e VII, da CF). Os planos de saúde são equiparados à lógica dos contratos de seguro. Precedente: ADI 3.207.

- Lei estadual que impõe a prestação de serviço segurança em estacionamento a toda pessoa física ou jurídica que disponibilize local para estacionamento é inconstitucional, quer por violação à competência privativa da União para legislar sobre direito civil, quer por violar a livre iniciativa. (...) Lei estadual que impõe a utilização de empregados próprios na entrada e saída de estacionamento, impedindo a terceirização, viola a competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho. Precedente: ADI 451.

- Lei estadual 3.594/2005, do Distrito Federal. Dispensa do pagamento de juros e multas de tributos e títulos obrigacionais vencidos no período de paralisação por greve. Inconstitucionalidade formal, por usurpação da competência da união em matéria de direito civil. (...) A lei distrital sob análise atinge todos os devedores e tem por objeto obrigações originadas por meio dos títulos que especifica; sendo, consequentemente, norma de direito civil, previsto como de competência privativa da União, nos termos do art. 22, I, da CF. Precedente: ADI 3.605.

- Lei estadual que torna obrigatória a prestação de serviços de empacotamento nos supermercados é inconstitucional por afrontar o princípio constitucional da livre iniciativa. Lei estadual que exige que o serviço de empacotamento nos supermercados seja prestado por funcionário do próprio estabelecimento é inconstitucional por violar

a competência privativa da União para legislar sobre Direito do Trabalho. STF. Plenário.
Precedente: Info 871 do STF.

- É inconstitucional lei estadual que estabelece a obrigatoriedade de que os rótulos ou embalagens de todos os produtos alimentícios comercializados no Estado contenham uma série de informações sobre a sua composição, que não são exigidas pela legislação federal. Precedente: Info 871 do STF.

- É inconstitucional lei estadual que veda ao Poder Público estadual exigir a revalidação de títulos obtidos em instituições de ensino superior dos países membros do Mercado Comum do Sul — MERCOSUL. A lei estadual que trata sobre revalidação de títulos obtidos em instituições de ensino superior dos países membros do MERCOSUL afronta o pacto federativo (art. 60, §4º, I, da CF/88) na medida em que usurpa a competência da União para dispor sobre diretrizes e bases da educação nacional (art. 22, XXIV). Precedente: ADI 5341.

- É inconstitucional lei estadual que prevê prioridade na tramitação para processos envolvendo mulher vítima de violência doméstica. Isso é matéria de Direito Processual, cuja competência é privativa da União (art. 22, I, CF/88). Precedente: Info 741 do STF.

- É inconstitucional lei estadual que determine que os postes de sustentação à rede elétrica que estejam causando transtornos ou impedimentos aos proprietários de terrenos serão removidos, sem qualquer ônus para os interessados. Isso porque essa lei trata sobre energia elétrica, matéria de competência privativa da União (art. 22, IV, da CF/88), além de interferir nos termos da relação contratual estabelecida entre o poder federal e as concessionárias que exploram o serviço de fornecimento de energia elétrica no Estado-membro. Precedente: Info 774 do STF.

- É inconstitucional lei estadual que proíba a comercialização, no referido Estado-membro, de produtos importados que não tenham sido submetidos à análise de resíduos químicos de agrotóxicos. Isso porque essa lei trata sobre comércio exterior,

matéria cuja competência é privativa da União, nos termos do art. 22, VIII, da CF/88.

Precedente: Info 774 do STF.

- É inconstitucional norma da Constituição estadual que exija autorização da Assembleia Legislativa para que o Governador e o Vice possam se ausentar do país por menos de 15 dias. Precedente: Info 741 do STF.

- É inconstitucional norma da Constituição estadual que impõe prazos para que o chefe do Poder Executivo apresente proposições legislativas ou pratique atos administrativos. Precedente: Info 736 do STF.

- É inconstitucional lei estadual que determine que os carros particulares apreendidos e que se encontrem nos pátios das delegacias e do DETRAN devem ser utilizados em serviços de inteligência e operações especiais caso os proprietários não os busquem após terem sido notificados há mais de 90 dias. Precedente: Info 707 do STF.

- O Estado-membro não tem competência para legislar sobre uso de armas de fogo apreendidas. Trata-se de competência da União. Assim, é inconstitucional lei estadual que estabelece que as armas de fogo apreendidas serão utilizadas pelas polícias civil e militar. Precedente: Info 705 do STF.

- É inconstitucional norma da Constituição Estadual que disponha as atribuições para a defesa dos direitos e interesses das populações indígenas. Isso porque somente a União pode legislar sobre a matéria, conforme determina o art. 22, XIV, da CF/88. Precedente: Info 759 do STF.

- A competência para legislar sobre trânsito e transporte é privativa da União (art. 22, XI, da CF/88). Logo, é inconstitucional lei estadual que verse sobre este tema. Precedente: Info 759 do STF.

- É inconstitucional lei estadual que preveja punições a empresas privadas e a agentes públicos que exijam a realização de teste de gravidez e a apresentação de atestado de laqueadura para admissão de mulheres ao trabalho. Precedente: Info 807 do STF.
 - Lei estadual que disponha sobre bloqueadores de sinal de celular em presídio invade a competência da União para legislar sobre telecomunicações. Precedente: Info 833 do STF.
 - A competência legislativa concorrente em sede de produção e consumo e responsabilidade por dano ao consumidor não autoriza os Estados-membros e o Distrito Federal a disporem de direitos autorais, porquanto compete privativamente à União legislar sobre direito civil, direito de propriedade e estabelecer regras substantivas de intervenção no domínio econômico. Precedente: ADI 5.800.
 - A Lei 1.696/2012 do Estado do Amapá, ao instituir um feriado religioso estadual, usurpou a competência da União para legislar sobre direito do trabalho, uma vez que ‘implícito ao poder privativo da União de legislar sobre direito do trabalho está o de decretar feriados civis, mediante lei federal ordinária, por envolver tal iniciativa consequências nas relações empregatícias e salariais’ (ADI 3.069, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 16/12/05). No exercício de sua competência para legislar sobre o tema, a União promulgou a Lei 9.093/1995, que estabelece que os Estados-membros somente poderão decretar como feriado a ‘data magna’ de criação da unidade estadual. O valor histórico, cultural e religioso da data não é argumento apto a justificar invasão da competência privativa da União para dispor sobre feriados, mantida a possibilidade de reconhecimento estadual como data comemorativa local. Precedente: ADI 4.820.
- Estados:**
- Estados podem criar obrigações acessórias para fiscalizar compensações financeiras pela exploração de recursos naturais, mas não podem legislar sobre obrigações

principais, como arrecadação e lançamento. Precedente: ADI 5.335/AM, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 25/08/2025 (Info 1187 do STF).

- É constitucional lei estadual que impõe a obrigatoriedade de adaptação de percentual de carrinhos de compras para transporte de crianças com deficiência ou mobilidade reduzida. Precedente: RE 1.198.269/SP, Rel. min. Gilmar Mendes, julgado em 09/06/2025 (Repercussão Geral – Tema 1.286) (Info 1181 do STF).

- É constitucional lei estadual, mesmo que de origem parlamentar, que prevê a distribuição gratuita, pelo SUS, de análogos de insulina a portadores de diabetes. Precedente: ADI 5.758/SC, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 14/04/2025 (Info 1173 do STF).

- É inconstitucional lei estadual que regulamenta a atuação de associações de socorro mútuo. Precedente: ADI 7.150/AL, Rel. Min. André Mendonça, julgado em 07/04/2025 (Info 1172 do STF).

- É inconstitucional lei estadual que exige a comunicação de perda total ao Detran local e a destruição do carro objeto do sinistro. Precedente: ADI 4.293/RO, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 05/03/2025 (Info 1167 do STF).

- É inconstitucional lei estadual que estabelece sanções a ocupantes comprovadamente ilegais e invasores de propriedades privadas rurais e urbanas no âmbito de seu território. Precedente: ADI 7.715/MT, Rel. Min. Flávio Dino, julgado em 05/03/2025 (Info 1167 do STF).

- Lei estadual não pode regulamentar o exercício da profissão de bombeiro civil. Precedente: ADI 5.761/RO, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 17/02/2025 (Info 1165 do STF).

- É inconstitucional lei estadual que obriga as instituições financeiras a efetivarem a prova de vida de seus clientes, para fins de cadastramento e/ou recebimento de benefícios previdenciários. Precedente: ADI 7.010/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 16/12/2024 (Info 1163 do STF).
- É inconstitucional norma estadual que fixa o percentual dos honorários de sucumbência devidos aos Procuradores estaduais em razão do parcelamento realizado pelos contribuintes nas ações tributárias e execuções fiscais ajuizadas. Precedente: ADI 7.341/SE, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 19/11/2024 (Info 1159 do STF).
- É inconstitucional lei estadual que estabelece diretrizes para o compartilhamento de infraestrutura entre prestadores de serviços públicos de energia elétrica e de telecomunicações. Precedente: ADI 7.722 MC-Ref/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 12/11/2024 (Info 1158 do STF).
- É constitucional lei estadual, mesmo que de iniciativa parlamentar, que obriga o governo a cuidar de cães e gatos abandonados e a criar medidas sanitárias e políticas públicas para o controle de sua reprodução. Precedente: ADI 4.959/AL, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 21/10/2024 (Info 1155 do STF).
- É inconstitucional lei estadual que preveja sanções para as pessoas que praticarem crimes. Precedente: ADI 7.715 MC-Ref/MT, Rel. Min. Flávio Dino, julgado em 14/10/2024 (Info 1154 do STF).
- É inconstitucional lei distrital (ou estadual) que obriga pesagem de botijão de gás na frente do consumidor. Precedente: ADI 4.676/DF, Rel. Min. Nunes Marques, redator do acórdão Min. Flávio Dino, julgado em 30/09/2024 (Info 1152 do STF).
- É inconstitucional norma estadual que institui nova hipótese de interrupção do contrato dos trabalhadores da iniciativa privada. Precedente: ADI 4.157/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 30/09/2024 (Info 1152 do STF).

- É constitucional — pois não viola os princípios da simetria e da separação de Poderes (art. 2º, CF/88) — norma de Constituição estadual que prevê que a ocupação do cargo de advogado-geral do estado se dê exclusivamente por membro da carreira da Advocacia Pública local, entre os que sejam estáveis e maiores de trinta e cinco anos. Precedente: ADI 5.342/MG, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 23/09/2024 (Info 1151 do STF).
- É inconstitucional lei distrital (ou estadual) que proíba as empresas de TV por assinatura de cobrarem pela instalação e utilização de pontos adicionais. Precedente: ADI 3.877/DF, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 09/09/2024 (Info 1149 do STF).
- Lei estadual pode obrigar que empresas de internet forneçam informações sobre a velocidade da internet na fatura mensal. Precedente: ADI 7.416/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 15/08/2024 (Info 1146 do STF).
- São inconstitucionais as normas de lei estadual que estabelecem idade máxima para a inscrição de voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros, bem como aquelas que permitam que esses voluntários exerçam atividades de guarda e policiamento. Precedente: ADI 3.608/GO, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 12/08/2024 (Info 1145 do STF).
- Lei estadual não pode obrigar planos de saúde a custearem exames laboratoriais pedidos por nutricionistas. Precedente: ADI 7.552/AL, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 12/08/2024 (Info 1145 do STF).
- Lei estadual não pode conceder porte de arma de fogo a Defensores Públicos. Precedente: ADI 7.571/ES, julgado em 05/06/2024 (Info 1139 do STF).

- Lei estadual não pode conceder desconto sobre honorários de sucumbência devidos em razão de ações tributárias e execuções fiscais. Precedente: ADI 7.615 MC-Ref/GO, julgado em 05/06/2024 (Info 1139 do STF).
- É inconstitucional lei estadual que trate sobre corte de energia elétrica ou água por falta de pagamento. Precedente: ADI 7576, julgado em 29/04/2024 (Info 1134 do STF).
- É inconstitucional lei estadual que autoriza o porte de arma de fogo aos vigilantes e seguranças de empresas públicas e privadas em razão da atividade de risco por eles exercida. Precedente: ADI 7574, julgado em 09/04/2024 (Info 1131 do STF).
- É inconstitucional lei estadual que concede porte de arma de fogo a agentes socioeducativos. Isso porque a competência para legislar sobre direito penal e material bélico é privativa da União (art. 22, I e XXI, CF/88). Precedente: ADI 7.424/ES, julgado em 06/02/2024 (Info 1122 do STF).
- É constitucional lei do Estado do Rio de Janeiro que institui o feriado comemorativo do “Dia de São Jorge”.
Essa lei está inserida dentro da competência comum dos entes federados para proteger documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, monumentos, paisagens naturais notáveis e sítios arqueológicos (art. 23, III, CF/88). Além disso, é competência concorrente legislar sobre esses temas (art. 24, VII, CF/88). STF. Plenário. ADI 4.092/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, redator do acórdão Min. Edson Fachin, julgado em 28/8/2023 (Info 1105).
- É inconstitucional — por invadir a competência privativa da União para legislar sobre águas e energia (art. 22, IV, CF/88) e para dispor sobre os bens federais (art. 20, III e VIII, CF/88), bem como por ocupar indevidamente o espaço normativo da Agência Nacional de Águas (ANA) — lei estadual que proíbe a construção de instalações hidrelétricas em toda a extensão de curso de água de domínio da União. STF. Plenário. ADI 7.319/MT,

Rel. Min. Edson Fachin, redator do acórdão Min. Gilmar Mendes, julgado em 9/5/2023 (Info 1093).

- É inconstitucional lei distrital (estadual ou municipal) que preveja medidas para que os cobradores de ônibus não percam seus empregos mesmo com a automação dos serviços. A garantia de permanência no emprego traduz-se em estabilidade no emprego, matéria típica de direito do trabalho, de competência da União (art. 22, I). STF. Plenário. ADI 3.899/DF, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 22/09/2023 (Info 1109).

- É inconstitucional lei estadual, de iniciativa parlamentar, que impõe novas atribuições ao Detran, como, por exemplo, a obrigação de que a fiscalização dos agentes seja filmada. STF. Plenário. ADI 6.597/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 18/4/2023 (Info 1091).

- É inconstitucional norma estadual que regulamenta o Programa Jovem Aprendiz. Isso porque compete privativamente à União legislar sobre direito do trabalho (art. 22, I, CF/88). STF. Plenário. ADI 7.148/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 25/4/2023 (Info 1091).

- É inconstitucional lei estadual que estabelece obrigações contratuais para as operadoras de planos de saúde, mesmo que o objetivo da norma seja o de proteger pessoas com deficiência. STF. Plenário. ADI 7208/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 27/3/2023 (Info 1088).

- É inconstitucional — por violar a competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte (art. 22, XI, CF/88) — lei distrital que prevê a possibilidade de parcelamento de multas decorrentes de infrações de trânsito e o pagamento de débitos com cartão de crédito. STF. Plenário. ADI 6578/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 27/3/2023 (Info 1088).

- É constitucional ato normativo estadual que, respeitando as condições mínimas definidas em diploma federal de normas gerais, estabelece exigência adicional para a manutenção do porte de arma de fogo por servidores estaduais aposentados das forças de segurança pública. STF. Plenário. ADI 7024/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 16/12/2022 (Info 1081).
- Norma estadual que, a pretexto de proteger os estudantes, proíbe modalidade de uso da língua portuguesa viola a competência legislativa da União. STF. Plenário. ADI 7019/RO, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 10/02/2023 (Info 1082).
- É constitucional — haja vista a competência suplementar dos estados federados para dispor sobre proteção do consumidor (art. 24, V e § 2º, da CF/88) — lei estadual que torna obrigatória a assinatura física de idosos em contratos de operação de crédito firmados por meio eletrônico ou telefônico com instituições financeiras. STF. Plenário. ADI 7027/PB, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 16/12/2022 (Info 1080).
- É inconstitucional — por violar a competência privativa da União para legislar sobre direito penal e material bélico (art. 22, I e XXI, CF/88) — norma estadual que concede, de forma incondicionada, o porte de arma de fogo a agentes penitenciários. STF. Plenário. ADI 5076/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 13/03/2023 (Info 1086).
- É inconstitucional — por usurpar a competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho (art. 22, I, CF/88) — lei estadual que, ao criar o “estágio supervisionado, educativo e profissionalizante” sob a forma de bolsa de iniciação ao trabalho ao menor que frequente o ensino regular ou supletivo, constitui relação jurídica que se aproxima do instituto do contrato de aprendizagem. STF. Plenário. ADI 3.093/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 28/8/2023 (Info 1105).
- Lei estadual não pode dispor sobre obrigatoriedade de a Fazenda Pública antecipar pagamento das despesas com diligências dos oficiais de justiça. Isso porque ela versa sobre norma de processo civil, incidindo, portanto, em inconstitucionalidade formal por

violação do art. 22, I, da CF/88. STF. Plenário. ADI 5969/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 30/9/2022 (Info 1070).

- É inconstitucional norma de Constituição estadual que amplia o rol de autoridades sujeitas à fiscalização direta pelo Poder Legislativo e à sanção por crime de responsabilidade. Governador do Estado. STF. Plenário. ADI 6640/PE e ADI 6645/AM, Rel. Min. Edson Fachin, julgados em 19/8/2022 (Info 1064).

- É constitucional lei estadual que estabelece um prazo máximo para que as empresas e órgãos ou entidades da Administração Pública atendem os consumidores. STF. Plenário. ADI 2.879/DF, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 15/9/2023 (Info 1108).

- É inconstitucional lei estadual que cria cadastro de usuários e dependentes de drogas, com informações concernentes ao registro de ocorrência policial, inclusive sobre reincidência.

Essa lei invade a competência privativa da União para legislar sobre matéria penal e processual penal (art. 22, I, da CF/88), bem como viola o Estado de direito, os direitos fundamentais e o sistema constitucional especial de proteção de dados. STF. Plenário. ADI 6.561/TO, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 04/09/2023 (Info 1106).

- A Constituição Estadual não pode trazer hipóteses de intervenção estadual diferentes daquelas que são previstas no art. 35 da Constituição Federal. As hipóteses de intervenção estadual previstas no art. 35 da CF/88 são taxativas. Precedente: ADI 3029. (Info 1014).

- É inconstitucional lei estadual que obriga concessionárias dos serviços de telecomunicações a informarem previamente a seus clientes os dados do empregado que realizará o serviço na residência do consumidor, sob pena de usurpação de competência privativa da União para disciplinar sobre a matéria (arts. 21, XI, 22, IV, e 175 da CF) e para dispor sobre a relação jurídica entre as concessionárias e seus usuários (art. 175, caput e II, da CF).

O STF afirmou nesse julgado que essa obrigação até pode ser imposta a outras empresas, mas não para prestadores de serviços de telecomunicações porque neste caso haverá ofensa ao disposto nos arts. 21, XI, 22, IV, e 175 da CF. STF, Plenário. ADI 6214/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, rel. p/acórdão Alexandre de Moraes, julgado em 08.04.2021.

Obs.: Trata-se da posição mais recente do STF sobre o tema (ADI 6214).

- A chamada multa contratual de fidelidade – cláusula penal que, acompanhando instrumento de adesão a serviço de telefonia, onera o usuário, como contrapartida pelo oferecimento de determinado produto ou benefício, com a permanência do vínculo com a prestadora por prazo determinado – não incide sobre o contrato de prestação de serviço de telefonia propriamente dito, e sim sobre pactuação paralela, notadamente a aquisição de estação móvel (aparelho de telefonia celular) ou outro dispositivo mediante valor inferior ao praticado no mercado. O instrumento pelo qual a prestadora de serviços de telefonia oferece benefícios a seus usuários, exigindo, em contrapartida, que permaneçam a ela vinculados por um prazo mínimo, não se confunde com o termo de adesão do usuário a plano de serviço de telecomunicações, tampouco o integra, consubstanciando típica relação de consumo. Ao impor o cancelamento da multa contratual de fidelidade quando o usuário de serviços de telefonia celular ou fixa comprovar que perdeu o vínculo empregatício após a adesão ao contrato, a Lei 6.295/2012 do Estado do Rio de Janeiro disciplina relação jurídica tipicamente consumerista, ainda que realizada paralelamente a contrato de prestação de serviço de telefonia. Os efeitos da medida esgotam-se na relação entre o consumidor-usuário e o fornecedor-prestador do serviço público, não interferindo no conteúdo dos contratos administrativos firmados no âmbito federal para prestação do serviço público. Implementada norma de proteção ao consumidor que, rigorosamente contida nos limites do art. 24, V, da Carta Política, em nada interfere no regime de exploração, na estrutura remuneratória da prestação dos serviços ou no equilíbrio dos contratos administrativos, inócua usurpação da competência legislativa privativa da União, e, conseqüentemente, afronta aos arts. 1º, 21, IX, 22, IV, e 175 da Constituição da República. Precedente: ADI 4.908.

- É constitucional norma de Constituição Estadual que preveja que “o Estado e os Municípios reservarão vagas em seus respectivos quadros de pessoal para serem preenchidas por pessoas portadoras de deficiência.” Precedente: Info 921 do STF.
- A competência para legislar sobre educação e ensino é concorrente (art. 24, IX, da CF/88). No âmbito da legislação concorrente, a União tem competência apenas para estabelecer as normas gerais (§ 1º) e os Estados podem complementar (complementar, detalhar) a legislação federal (§ 2º). As normas gerais sobre educação foram editadas pela União na Lei 9.394/96 (LDB). Determinado Estado-membro editou uma lei prevendo o número máximo de alunos que poderiam estudar nas salas de aula das escolas, públicas ou particulares, ali existentes. O STF entendeu que essa lei é constitucional e que não usurpa a competência da União para legislar sobre normas gerais de educação. Precedente: Info 775 do STF.
- A competência para legislar sobre as atividades que envolvam organismos geneticamente modificados (OGM) é concorrente (art. 24, V, VIII e XII, da CF/88). No âmbito das competências concorrentes, cabe à União estabelecer normas gerais e aos Estados-membros editar leis para complementar essas normas gerais (art. 24, §§ 1º e 2º). Precedente: Info 914 do STF.
- As disposições legais sobre a forma de cobrança do Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD) pela Procuradoria Geral do Estado e de sua intervenção em processos de inventário, arrolamento e outros de interesse da Fazenda Pública são regras de procedimento que não violam o Código de Processo Civil. Neste caso, são normas eminentemente procedimentais, autorizadas pelo art. 24 da CF/88, que prevê a competência concorrente da União e dos Estados. Precedente: Info 905 do STF.
- É constitucional lei estadual ou municipal que imponha sanções às agências bancárias que não instalem divisórias individuais nos caixas de atendimento. Trata-se de matéria

relativa a relação de consumo, o que garante ao Estado competência concorrente para legislar sobre o tema (art. 24, V, da CF/88). Precedente: ADI 4633/SP.

- CE pode prever que o servidor público eleito para um cargo de dirigente sindical terá direito de ficar afastado do serviço, recebendo sua remuneração, enquanto durar seu mandato. Precedente: Info 750 do STF.

- É constitucional lei estadual que determine que as empresas concessionárias de transporte coletivo intermunicipal devam fazer adaptações em seus veículos a fim de facilitar o acesso e a permanência de pessoas com deficiência física ou com dificuldade de locomoção. A competência para legislar sobre trânsito e transporte é da União (art. 22, XI da CF). No entanto, a lei questionada trata também sobre o direito à acessibilidade física das pessoas com deficiência, que é de competência concorrente entre União, os Estados e o Distrito Federal (art. 24, XIV). Precedente: Info 707 do STF.

- É constitucional lei estadual que preveja que, no momento da emissão da carteira de identidade, o órgão estadual deverá incluir no referido documento o tipo sanguíneo da pessoa, se ela assim solicitar. Precedente: Info 754 do STF.

- É constitucional a lei estadual que permite o comércio de artigos de conveniência em farmácias e drogarias. Precedente: Info 755 do STF.

- É constitucional a lei estadual que permite que os vasilhames e embalagens reutilizáveis de uma marca sejam preenchidos por produtos de marcas concorrentes. A referida Lei não trata de direito comercial, mas sim de direito do consumidor, sendo esta matéria de competência legislativa concorrente entre estados-membros e União, conforme prevê o art. 24, V e VIII da CF/88. Precedente: Info 705 do STF.

- A competência para editar lei fixando o piso salarial das categorias profissionais é privativa da União por se tratar de direito do trabalho (art. 22, I). A União editou a LC federal 103/2000 autorizando que os Estados-membros e o DF editem leis fixando o piso

salarial dos profissionais de acordo com suas realidades regionais, exigindo, dentre outros requisitos, que essa lei seja de iniciativa do chefe do Poder Executivo estadual. Se uma lei estadual de iniciativa parlamentar fixa, isso extrapola os limites da competência legislativa delegada pela União aos Estados e ao Distrito Federal e representa a usurpação de competência legislativa da União para legislar sobre direito do trabalho. Há, portanto, inconstitucionalidade formal da lei delegada. Precedente: Info 919 do STF.

- Compete ao Ministro da Justiça determinar a ida da Força Nacional de Segurança Pública para atuar em determinado Estado-membro ou Distrito Federal. Segundo a redação do art. 4º do Decreto nº 5.289/2004 a determinação do emprego da Força Nacional pode ocorrer de duas formas: 1) mediante solicitação expressa do Governador formulada ao Ministro da Justiça; 2) mediante iniciativa do próprio Ministro da Justiça, mesmo sem solicitação do Governador. Se o próprio Governador solicita o auxílio, não há qualquer problema ou questionamento. No entanto, e se o Ministro da Justiça determina o envio da Força Nacional mesmo sem pedido do Governador? Essa atuação seria constitucionalmente válida? NÃO. Isso viola o princípio da autonomia estadual. Foi o que decidiu o STF, em juízo de delibação, ao apreciar medida liminar em ação cível originária. Afirmou a Corte: É plausível a alegação de que a norma inscrita no art. 4º do Decreto 5.289/2004, naquilo em que dispensa a anuência do governador de estado no emprego da Força Nacional de Segurança Pública, viole o princípio da autonomia estadual. STF. Plenário. ACO 3427 Ref-MC/BA, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 24/9/2020 (Info 992).

- A Constituição Estadual não pode trazer hipóteses de intervenção estadual diferentes daquelas que são previstas no art. 35 da Constituição Federal. As hipóteses de intervenção estadual previstas no art. 35 da CF/88 são taxativas. Caso concreto: STF julgou inconstitucional dispositivo da Constituição de Pernambuco que previa que o Estado-membro poderia intervir nos Municípios caso ali ocorressem atos de corrupção e improbidade administrativa. STF. Plenário. ADI 2917, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 27/03/2020. Viola a Constituição Federal a previsão contida na Constituição Estadual

atribuindo aos Tribunais de Contas a competência para requerer ou decretar intervenção em Município. Essa previsão não encontra amparo nos arts. 34 e 36 da CF/88. STF. Plenário. ADI 3029, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 27/03/2020.

- Municípios:

- **Súmula vinculante n. 38:** É competente o município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial.

- Municípios não têm competência para proibir o uso de linguagem neutra nas escolas, pois cabe exclusivamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. Precedente: ADPF 1.159/SC, Rel. Min. Flávio Dino, julgado em 27/02/2026 (Info 1206 do STF).

- Município não pode legislar sobre isenção de honorários advocatícios em programa de regularização tributária, por se tratar de matéria processual, de competência privativa da União. Precedente: ADPF 1.066/MG, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 30/04/2025 (Info 1175 do STF).

- Lei municipal que proíbe o uso da linguagem neutra em instituições de ensino usurpa competência legislativa da União e viola a liberdade de expressão. Precedente: ADPF 1.165/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 04/02/2025 (Info 1164 do STF).

- É constitucional lei municipal de origem parlamentar que estabelece políticas públicas voltadas ao combate à alienação parental na respectiva localidade. Precedente: ARE 1.495.711/SP, Rel. Min. Flávio Dino, julgado em 02/12/2024 (Info 1161 do STF).

- É constitucional lei municipal que, ao regulamentar apenas o seu interesse local, sem criar novas figuras ou institutos de licitação ou contratação, estabelece diretrizes gerais para a prorrogação e relicitação dos contratos de parceria entre o município e a iniciativa privada. STF. Plenário. ADPF 971/SP, ADPF 987/SP e ADPF 992/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgados em 29/05/2023 (Info 1096).

- É constitucional – formal e materialmente – lei municipal que proíbe a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos produtores de estampidos. STF. Plenário. RE 1.210.727/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 9/5/2023 (Repercussão Geral – Tema 1056) (Info 1093).
- É inconstitucional — por tratar de matéria que diz respeito a norma de direito econômico e contrariar a disciplina conferida a benefício já previsto no art. 23 da Lei federal nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) — lei municipal que institui o acesso gratuito de idosos às salas de cinema da cidade, de segunda a sexta-feira. STF. 2ª Turma. ARE 1307028/SP, Rel. Min. Edson Fachin, redator do acórdão Ministro Gilmar Mendes, julgado em 22/11/2022 (Info 1077).
- É inconstitucional lei municipal que dispõe sobre a implantação e o compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações. (art. 21, XI, da CF/88) e a competência privativa para legislar sobre a matéria (art. 22, IV). Essa lei invade a competência exclusiva da União para explorar os serviços de telecomunicações. STF. Plenário. ADPF 1.031/DF, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 15/9/2023 (Info 1108).
- É constitucional a instituição, por lei municipal, de feriado local para a comemoração do Dia da Consciência Negra, a ser celebrado em 20 de novembro, em especial porque a data representa um símbolo de resistência cultural e configura ação afirmativa contra o preconceito racial. STF. Plenário. ADPF 634/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 30/11/2022 (Info 1078).
- É inconstitucional norma que prevê a concentração excessiva do poder decisório nas mãos de só um dos entes públicos integrantes de região metropolitana. Nesse mesmo contexto, é inadmissível que a gestão e a percepção dos frutos da empreitada metropolitana comum, incluídos os valores referentes a eventual concessão à iniciativa privada, aproveitem a apenas um dos entes federados. Precedente: ADI 6573/AL, ADI 6911/AL e ADPF 863/AL (Info 1055).

- A EC nº 57/08 não convalidou desmembramento municipal realizado sem consulta plebiscitária e, nesse contexto, não retirou o vício de ilegitimidade ativa existente nas execuções fiscais que haviam sido propostas por município ao qual fora acrescida, sem tal consulta, área de outro para a cobrança do IPTU quanto a imóveis nela localizados. Precedente: RE 614384/SE (Repercussão Geral – Tema 559) (Info 1052).
- A competência para tratar sobre sistemas de sorteios é privativa da União, conforme determina o art. 22, XX, da CF/88. Logo, é inconstitucional lei municipal que institua loteria local. Precedente: Info 920 do STF
- É constitucional lei municipal que proíbe a conferência de mercadorias realizada na saída de estabelecimentos comerciais localizados na cidade. Os Municípios detêm competência para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I, da CF/88), ainda que, de modo reflexo, tratem de direito comercial ou do consumidor. Precedente: Info 917 do STF.
- Os Municípios com mais de 20 mil habitantes e o Distrito Federal podem legislar sobre programas e projetos específicos de ordenamento do espaço urbano por meio de leis que sejam compatíveis com as diretrizes fixadas no plano diretor. Isso significa que nem sempre que o Município for legislar sobre matéria urbanística, precisará fazê-lo por meio do Plano Diretor. Precedente: Info 805 do STF.
- O Município tem competência para legislar sobre meio ambiente e controle da poluição, quando se tratar de interesse local. Precedente: Info 870 do STF.
- Os Municípios podem legislar sobre Direito Ambiental, desde que o façam de forma fundamentada. Precedente: Info 857 do STF.
- É inconstitucional norma da Constituição estadual que impõe obrigações relacionadas com servidores municipais. Há, no caso, violação à autonomia municipal. É

inconstitucional norma da Constituição estadual que impõe obrigações de natureza civil, comercial ou trabalhista às empresas públicas e às sociedades de economia mista. Isso porque tais entidades estão sujeitas ao regime das empresas privadas (art. 173, § 1º da CF/88). Precedente: Info 736 do STF.

- É inconstitucional dispositivo da Constituição Estadual que preveja que os serviços públicos de saneamento e de abastecimento de água serão prestados por pessoas jurídicas de direito público ou por sociedade de economia mista sob controle acionário e administrativo, do Poder Público Estadual ou Municipal. Compete aos Municípios a titularidade dos serviços públicos de saneamento básico. Assim, a eles cabe escolher a forma da prestação desses serviços, se diretamente ou por delegação à iniciativa privada mediante prévia licitação. Isso é garantido pelo art. 30, I e IV, da CF/88. Além disso, essa previsão da Constituição Estadual também viola o art. 175 da Constituição Federal, que atribui ao poder público a escolha da prestação de serviços públicos de forma direta ou sob regime de concessão ou permissão mediante prévia licitação. STF. Plenário. ADI 4454, Rel. Cármen Lúcia, julgado em 05/08/2020 (Info 988 – clipping).

- A Lei nº 13.979/2020 previu, em seu art. 3º, um rol exemplificativo de oito medidas que podem ser adotadas pelo poder público para o combate ao coronavírus. O art. 3º, VI, “b”, e os §§ 6º e 7º, II, da Lei nº 13.979/2020 estabeleceram que os Estados e Municípios somente poderia adotar algumas medidas se houvesse autorização da União. O STF, ao apreciar ADI contra a Lei, decidiu: a) suspender parcialmente, sem redução de texto, o disposto no art. 3º, VI, “b”, e §§ 6º e 7º, II, da Lei nº 13.979/2020, a fim de excluir estados e municípios da necessidade de autorização ou de observância ao ente federal; e b) conferir interpretação conforme aos referidos dispositivos no sentido de que as medidas neles previstas devem ser precedidas de recomendação técnica e fundamentada, devendo ainda ser resguardada a locomoção dos produtos e serviços essenciais definidos por decreto da respectiva autoridade federativa, sempre respeitadas as definições no âmbito da competência constitucional de cada ente federativo. Assim, os Estados/DF e Municípios podem, mesmo sem autorização da União, adotar medidas como isolamento, quarentena, exumação, necropsia, cremação

e manejo de cadáver e restrição à locomoção interestadual e intermunicipal em rodovias, portos ou aeroportos. Vale ressaltar que Estados e Municípios não podem fechar fronteiras, pois sairiam de suas competências constitucionais. A adoção de medidas restritivas relativas à locomoção e ao transporte, por qualquer dos entes federativos, deve estar embasada em recomendação técnica fundamentada de órgãos da vigilância sanitária e tem de preservar o transporte de produtos e serviços essenciais, assim definidos nos decretos da autoridade federativa competente. STF. Plenário. ADI 6343 MC-Ref/DF, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 6/5/2020 (Info 976).

- Outros:

- É inconstitucional — por violação aos princípios da simetria e da autonomia dos entes federados — norma de Constituição estadual que prevê hipótese de intervenção do estado no município fora das que são taxativamente elencadas no art. 35 da Constituição Federal. Precedente: ADI 6619/RO (Info 1073).
- A excepcionalidade e a gravidade que circundam a intervenção federal, bem como a complexidade que emana do cumprimento da ordem de desocupação, sobrepõem-se ao interesse particular dos proprietários do imóvel. Na hipótese em análise, não há como reconhecer tenha o ente estatal se mantido inerte, em afronta à decisão judicial, não havendo que se falar em recusa ilícita, a ponto de justificar a intervenção, porquanto a situação fática comprovada nos autos revela questão de cunho social e coletivo, desbordando da esfera individual da parte autora. Precedente: IF 113-PR (Info 732).
- A Constituição Estadual não pode trazer hipóteses de intervenção estadual diferentes daquelas que são elencadas no art. 35 da Constituição Federal. Precedente: Info 1014 do STF.
- O descumprimento voluntário e intencional de decisão transitada em julgado configura pressuposto indispensável ao acolhimento do pedido de intervenção federal. Precedente: IF 5101.

- Não é possível exigir que Estados-membros e Municípios se vinculem a autorizações e decisões de órgãos federais para tomar atitudes de combate à pandemia. Precedente: Info 976 do STF.

METAS 66 E 67

AGENTES PÚBLICOS

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 54. Agentes públicos: servidor público e funcionário público; natureza jurídica da relação de emprego público; preceitos constitucionais. 55. Funcionário efetivo e vitalício: garantias; estágio probatório. Funcionário ocupante de cargo em comissão. 56. Direitos, deveres e responsabilidades dos servidores públicos civis. (...) 60. Formas de provimento e vacância dos cargos públicos. 61. Exigência constitucional de concurso público para investidura em cargo ou emprego público. Regime previdenciário do servidor estatutário. (...)

Na PF: 55 Agentes públicos: servidor público e funcionário público; natureza jurídica da relação de emprego público; preceitos constitucionais. 56 Cargos de provimento efetivo e cargos de provimento vitalício: garantias; estágio probatório. Cargos em comissão e funções de confiança. 57 Servidores públicos. Direitos, deveres e responsabilidades dos servidores públicos civis. (...) 60 Formas de provimento e vacância dos cargos públicos. 61 Exigência constitucional de concurso público para investidura em cargo ou emprego público. Regime previdenciário do servidor estatutário. (...)

Na PFN: 28. Agentes públicos: classificação; preceitos constitucionais. 29. Regime jurídico: servidor público estatutário, empregado público e ocupante de cargo em comissão. Direitos, deveres e responsabilidades dos servidores públicos civis. 30. Limite de gastos com servidores (...).

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler **AGENTES PÚBLICOS** pelo **PDF Base** do curso.
- Ler os artigos 37 a 41 da [Constituição Federal](#).
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.

- Resolver, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO ADMINISTRATIVO
ASSUNTOS	17 AGENTES PÚBLICOS
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Noções Gerais:

- **Cargo público:** é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor, sendo criado e extinto por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão.

b) Estabilidade:

- **Estabilidade:** 3 anos de efetivo exercício + submissão à avaliação especial de desempenho por comissão instituída.

- O servidor estável só perderá o cargo em virtude de:

- a) sentença judicial transitada em julgado;
- b) processo administrativo disciplinar com garantia de ampla defesa;
- c) procedimento de avaliação periódica de desempenho, assegurada ampla defesa (art. 41, § 1º, III, da CF);
- d) redução de despesas (art. 169, § 4º, da CF).

- No Recurso Extraordinário 589.998, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese:

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT tem o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados.

• **Estabilidade Extraordinária:**

Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

§ 1º O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei.

§ 2º O disposto neste artigo **NÃO SE APLICA AOS OCUPANTES DE CARGOS, FUNÇÕES E EMPREGOS DE CONFIANÇA OU EM COMISSÃO**, nem aos que **A LEI DECLARE DE LIVRE EXONERAÇÃO**, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do "caput" deste artigo, exceto se se tratar de servidor.

§ 3º O disposto neste artigo **NÃO SE APLICA AOS PROFESSORES DE NÍVEL SUPERIOR, NOS TERMOS DA LEI.**

• **Requisitos:** servidores públicos em exercício há 5 anos ou mais na data da promulgação da CF/88 + não ter feito concurso.

• **Não se aplica:**

1. Aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração (art. 19, § 2º, do ADCT).

2. Aos professores de nível superior, nos termos da lei.

3. Aos empregados das sociedades de economia mista e de empresa pública.

A estabilidade especial do art. 19 do ADCT alcança somente os servidores das pessoas jurídicas de direito público, não se estendendo, portanto, aos empregados das fundações públicas de direito privado. Tema 545 do STF.

4. Aos auxiliares de cartório, os escreventes juramentados e os oficiais substitutos não fazem jus à concessão da estabilidade prevista no art. 19 do ADCT. Precedente: RE 896.737-AgR.

b) Princípio do concurso público:

É INCONSTITUCIONAL...

toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. (Súmula Vinculante n. 43).

ascensão e transposição, porque violam o princípio do concurso público. ADI 3341

lei estadual que conceda isenção do pagamento de taxa de inscrição em concursos a servidores públicos estaduais, porque privilegia, sem justificativa razoável para tanto, um grupo mais favorecido social e economicamente. Info 1054.

lei estadual que define, como critério de desempate em concurso público, a preferência pelo servidor público daquele Estado. Essa previsão viola o art. 19, III, da CF/88, que veda a criação de distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Info 1000.

dispositivo de Constituição estadual que preveja estabilidade para servidores públicos admitidos sem concurso público fora das hipóteses previstas na CF/88. ADI 3609

lei que transforma vínculo de diversos servidores com vínculo precário com a Administração em servidores efetivos. ADI 4876/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 26/3/2014 (Info 740 – Fonte: Dizer o Direito).

lei estadual que prevê que determinados cargos da Administração Pública serão preenchidos mediante concurso do qual somente participarão servidores públicos (concurso interno). Essa espécie de “promoção interna” viola o princípio da ampla acessibilidade aos cargos públicos (art. 37, II, da CF/88). STF. Plenário. ADI 917/MG, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Teori Zavascki, julgado em 6/11/2013 (Info 727 – Fonte: Dizer o Direito)

c) Contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público:

- A justiça comum é competente para processar e julgar causas em que se discuta a validade de vínculo jurídico-administrativo entre o poder público e servidores temporários. A competência não é da Justiça do Trabalho, ainda que se alegue desvirtuamento do vínculo.

- A natureza da atividade a ser desempenhada (se permanente ou eventual) não será o fator determinante para se definir se é possível ou não a contratação de servidor com base no art. 37, IX, da CF/88.

- O STF decidiu que a lei do ente federativo regulamentando o art. 37, IX, da CF/88 não poderá prever hipóteses abrangentes e genéricas de contratações temporárias sem concurso público.

d) Acumulação lícita de cargos:

- A Constituição Federal prevê as seguintes hipóteses de cumulação de cargos:

XVI — é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, **exceto, QUANDO HOUVER COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS**, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

- Jurisprudência do STJ e do STF sobre a possibilidade de superação do teto constitucional em caso de cumulação lícita de cargos – Informativo 508 do STJ e Informativo 862 do STF. Desse modo, o teto aplica-se somente para cada vínculo e não para a soma dos ganhos decorrentes da acumulação lícita.

- Não há necessidade de que a carga horária oriunda da acumulação seja limitada a 60 horas por semana. Com efeito, o STF entende que não há limitação alguma na Constituição Federal, vez que o único requisito exigido é a compatibilidade de horários. Sendo assim, é possível acumular cargos ainda que sejam ultrapassadas as 60h semanais.

- Aprovação em concurso fora do número de vagas (regra: inexistência de direito subjetivo à nomeação).

- Inaplicabilidade da teoria do fato consumado a candidato que tomou posse por meio de liminar. Ausência de direito à indenização por nomeação judicial tardia, salvo situação flagrante de arbitrariedade.

- Ausência de direito à promoção retroativa no caso de nomeação judicial tardia.

e) Restituição de valores recebidos por servidor:

- Jurisprudência do STJ no sentido de que é incabível a restituição quando os valores são recebidos de boa-fé por erro operacional da Administração.

- Jurisprudência do STF no sentido da prescritibilidade das ações de ressarcimento da Fazenda Pública nos casos de danos decorrentes de ilícito civil.

f) Servidor em mandato eletivo:

MANDATO ELETIVO FEDERAL ESTADUAL OU DISTRITAL	O servidor é afastado de seu cargo, emprego ou função.
PREFEITO	O servidor é afastado de seu cargo, emprego ou função, mas lhe é facultado optar por sua remuneração.
VEREADOR	a) com compatibilidade de horários: percebe as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. b) sem compatibilidade de horários: faculta-se a opção pela remuneração.

- Quando o caso determina o afastamento para o exercício do mandato eletivo, o tempo de serviço público é contado para todos os efeitos legais, **salvo para promoção por merecimento.**

- ~~• Quando o servidor fica afastado, para fins previdenciários, os valores são determinados como se em exercício estivesse.~~

- Na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social, o servidor permanecerá filiado a esse regime, no ente federativo de origem (**Redação dada pela EC nº 103/2019**).

g) Direito de greve dos servidores:

- A competência para julgamento de greve de servidores públicos é da **JUSTIÇA COMUM.**

- Compete à Justiça Comum (estadual ou federal) decidir se a greve realizada por servidor público da Administração Pública direta, autarquias e fundações é ou não abusiva. STF. Plenário. RE 846854/SP, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 1º/8/2017 (Repercussão Geral - Tema 544) (Info 871).

- O exercício de direito de greve é vedado aos policiais civis e a todos os servidores que atuem diretamente na área de segurança pública.

- Os dias não trabalhados durante a greve podem ser descontados pela Administração Pública.

- O desconto dos dias parados pode ser feito de forma parcelada.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Súmula Vinculante n. 5:** A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição.

Observações sobre a Súmula Vinculante n. 5

1	Superou o entendimento da Súmula 343 do STJ (Súmula 343 do STJ: É obrigatória a presença de advogado em todas as fases do processo administrativo disciplinar.).
2	Tem validade antes de sua edição em 2008, porque apenas consolidou formalmente jurisprudência reiterada do STF. Em outras palavras, se um PAD teve curso sem advogado em 2007, não há nulidade por falta de defesa técnica. (ARE 842.500)
3	Em caso de nomeação de dativo, em substituição ao causídico do feito, não há nulidade se o dativo for apenas bacharel em direito e não for advogado inscrito na OAB. (RE 570.496)
4	Tem aplicabilidade somente a procedimentos de natureza cível. Procedimento Administrativo Disciplinar para apurar <u>falta grave de preso</u> deve ser conduzido com advogado ou defensor público nomeado. Sobre o tema, vale lembrar da Súmula 533 do STJ: Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser <u>realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado.</u>

- **Súmula Vinculante 16:** Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (garantia do salário mínimo ao servidor público), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público.

Observações sobre a Súmula Vinculante 16

1	O salário-base do servidor público pode ser inferior ao salário-mínimo. A Súmula Vinculante diz que o total da remuneração é que não pode ser inferior ao salário-mínimo.
2	Os proventos proporcionais pagos a servidor aposentado não podem ter valor inferior ao salário-mínimo (RE 547.281).

3	É inconstitucional remunerar servidor público, mesmo que exerça jornada de trabalho reduzida, em patamar inferior a um salário-mínimo. Tema 900 do STF (Info 1062).
---	---

• **Súmula Vinculante n. 33:** Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.

• **Súmula Vinculante n. 37:** Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Observações sobre a Súmula Vinculante n. 37	
1	Se aplica tanto para verbas remuneratórias quanto indenizatórias. Precedente: Tema 600 do STF.
2	A exigência do exame psicotécnico em concurso depende de previsão em lei e no edital, e deve seguir critérios objetivos. Tema 338 do STF.

• **Súmula Vinculante n. 42:** É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.

Observações sobre a Súmula Vinculante 42	
1	É possível que os reajustes sejam vinculados a índice de correção monetária estabelecido por Conselho na órbita do próprio ente federativo. Exemplo: O Estado de São Paulo tem o Conselho de Reitores das Universidades Estaduais de São Paulo (CRUESP), que estabelece o índice de correção monetária de alguns servidores estaduais. Isso é constitucional. (Rcl 24.417)
2	A lógica da súmula é proteger a autonomia federativa. Logo, uma Constituição Estadual não pode estabelecer índice de correção monetária para servidores municipais. Desse modo, conclui-se que é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores municipais a índices estaduais de correção monetária.

3	A lógica da súmula é também obedecer à vedação de vinculação remuneratória. Logo, quando legislação estadual determinar que o reajuste dos servidores estaduais ocorrerá da mesma forma que o dos servidores federais, há, além do enfraquecimento da autonomia federativa, uma vinculação remuneratória vedada constitucionalmente.
4	Aplica-se a títulos judiciais formados antes da edição da Súmula Vinculante. Em outras palavras, se uma decisão judicial transitada em julgado em 1995 der o direito de reajuste de vencimento d servidor estadual pelo IPC, é possível que, em fase de execução, seja alegada a Súmula Vinculante 42 para que o Estado deixe de aplicar o índice federal. (RE 977.068)

• **Súmula Vinculante n. 43:** É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.

• **Súmula Vinculante n. 44:** Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público.

Observações sobre a Súmula Vinculante n. 44	
1	No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame. Tema 1009 do STF.
2	A exigência do exame psicotécnico em concurso depende de previsão em lei e no edital, e deve seguir critérios objetivos. Tema 338 do STF.

• **Súmula Vinculante n. 55:** O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos.

Observações sobre a Súmula Vinculante n. 55	
1	Apenas tornou vinculante o entendimento da Súmula 680 do STF (Súmula 680 do STF: O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos).

2	A regra da paridade de aposentadoria não tem o condão de estender o pagamento do vale alimentação aos aposentados, porque o pagamento de auxílio-alimentação é meramente indenizatório. (ADI 575)
3	Em caso de afastamento temporário, tal como licença médica, o entendimento também é aplicado (Rcl 31.157).

- **Súmula n. 14 do STF:** Não é admissível, por ato administrativo, restringir, em razão da idade, inscrição em concurso para cargo público.

Observações sobre a Súmula n. 14

1	A limitação de idade, sexo e altura para o ingresso na carreira militar é válida desde que haja previsão em lei específica e no edital do concurso público. Precedente: RMS 044597.
2	Somente a lei pode estabelecer limites de idade nos concursos das Forças Armadas, sendo vedado, diante do princípio constitucional da reserva legal, que a lei faculte tal regulamentação a atos administrativos expedidos pela Marinha, Exército ou Aeronáutica. Precedente: MS 017433.
3	O requisito idade deve ser aferido no momento da posse e não na inscrição do concurso público. Precedente: EDcl no AgRg no RMS 041515/BA.

- **Súmula n. 22 do STF:** O estágio probatório não protege o funcionário contra a extinção do cargo.

- **Súmula n. 39 do STF:** À falta de lei, funcionário em disponibilidade não pode exigir, judicialmente, o seu aproveitamento, que fica subordinado ao critério de conveniência da administração.

- **Súmula n. 266 do STJ:** O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.

- **Súmula n. 377 do STJ:** O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes.

- **Súmula n. 378 do STJ:** Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.

- ~~**Súmula n. 552 do STJ:** O portador de surdez unilateral não se qualifica como pessoa com deficiência para o fim de disputar as vagas reservadas em concursos públicos.~~

A partir da promulgação da **Lei n. 14.768, de 22 de dezembro de 2023**, a **surdez total unilateral** passou a ser considerada como deficiência.

Contudo, o legislador considera que a limitação unilateral deve ser **total**, enquanto a surdez bilateral pode ser parcial ou total.

Assim, o antigo entendimento do STJ, quando ainda não havia previsão legislativa, foi superado.

Por sua vez, a visão monocular segue sendo considerada deficiência que enseja reserva de vagas para concurso público.

- **Súmula n. 591 do STJ:** É permitida a prova emprestada no processo administrativo disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa.

- **Súmula n. 592 do STJ:** O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa.

- **Súmula n. 611 do STJ:** Desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou sindicância, é permitida a instauração de processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima, em face do poder-dever de autotutela imposto à Administração.

- **Súmula n. 672 do STJ:** A alteração da capitulação legal da conduta do servidor, por si só, não enseja a nulidade do processo administrativo disciplinar.

STJ. 1ª Seção. Aprovada em 11/9/2024, DJe de 16/9/2024 (Info 825).

- **Súmula n. 682 do STF:** Não ofende a Constituição a correção monetária no pagamento com atraso dos vencimentos de servidores públicos.
- **Súmula n. 683 do STF:** O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da CF/88, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.
- **Súmula n. 684 do STF:** É inconstitucional o veto não motivado à participação de candidato a concurso público.
- Os valores que excedem o teto remuneratório do serviço público (art. 37, XI, CF) devem ser excluídos da base de cálculo da pensão por morte regida pelas regras da EC 41/2003. Precedentes: ARE 1.314.490/SP, Rel. Min. Flávio Dino, julgado em 09/02/2026 (Repercussão Geral – Tema 1.167) (Info 1204 do STF).
- O marco inicial da prescrição quinquenal dos efeitos financeiros do abono de permanência especial é a data do requerimento administrativo em que o servidor efetivamente comprova o direito vindicado. Precedentes: RMS 65.384-DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 3/2/2026 (Info 878 do STJ).
- O requisito de 5 anos no cargo efetivo para aposentadoria de servidor público deve ser interpretado como tempo na carreira, não sendo exigível permanência mínima em determinado nível ou classe. Precedentes: ADI 7.676/SP, Rel. Min. Flávio Dino, julgado em 05/11/2025 (Info 1197 do STF).
- É constitucional lei estadual que determina a incorporação de gratificação criada por resolução aos vencimentos de servidores que desempenham atribuições funcionais específicas e receberam o benefício de forma ininterrupta por um período mínimo. Precedentes: ADI 4.285/GO, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 20/10/2025 (Info 1195 do STF).

- Servidores efetivos do Poder Judiciário podem ser nomeados para cargos comissionados dentro do Poder Judiciário, mesmo sendo parentes de magistrados, desde que não haja subordinação direta e sejam observados requisitos de qualificação. Precedentes: ADI 3.496/SP, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 13/10/2025 (Info 1194 do STF).
- É constitucional norma estadual que condiciona gratificação ao desempenho de atividades mais complexas dentro das atribuições do cargo, sem configurar desvio de função ou burla ao concurso público. Precedentes: ADI 4.746/MA, Rel. Min. Nunes Marques, redator do acórdão Min. Flávio Dino, julgado em 06/10/2025 (Info 1193 do STF).
- A fixação e o reajuste de parcela remuneratória de servidor público dependem de lei formal, sendo inconstitucional a delegação dessa competência ao Poder Executivo. Precedentes: ARE 1.524.795/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 20/09/2025 (Repercussão Geral – Tema 1.427) (Info 1191 do STF).
- O prazo prescricional para servidores temporários cobrarem os depósitos do FGTS após nulidade de suas contratações é de cinco anos. Precedentes: RE 1.336.848/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 01/09/2025 (Repercussão Geral – Tema 1.189) (Info 1188 do STF).
- É constitucional, desde que observe os princípios da irredutibilidade de vencimentos, da isonomia e da legalidade remuneratória, a lei estadual que disciplina o regime jurídico e remuneratório dos servidores da Polícia Civil. Precedentes: ADI 7.578/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 01/09/2025 (Info 1188 do STF).
- A redução nominal da remuneração por mudança nos critérios de cálculo de adicionais, sem alteração nas condições de trabalho, afronta a garantia da irredutibilidade. Precedente: RMS 72.765-RO, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 19/8/2025 (Info 861 do STJ).

- Guardas municipais não têm direito à aposentadoria especial prevista no art. 40, § 4º-B, da Constituição, por não integrarem o rol taxativo de agentes ali descritos. Precedentes: ADPF 1.095/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 12/08/2025 (Info 1185 do STF).
- Estados devem contratar policiais penais exclusivamente por concurso público, sendo vedada a contratação temporária mesmo durante período de transição da EC 104/2019. Precedentes: ADI 7.505/MG, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 12/08/2025 (Info 1185 do STF).
- É inconstitucional a vinculação automática de remuneração entre categorias distintas de servidores públicos, ainda que exerçam funções equivalentes. Precedentes: ADI 7.746/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, julgado em 12/08/2025 (Info 1185 do STF).
- Lei municipal deve estabelecer critérios claros para benefícios pecuniários de servidores públicos, não podendo delegar essa fixação ao Poder Executivo. Precedentes: ARE 1.539.801/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 12/08/2025 (Info 1185 do STF).
- O abono de permanência integra a base de cálculo do adicional de férias e da gratificação natalina do servidor público. Precedentes: REsp 1.993.530-RS e REsp 2.055.836-PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgados em 11/6/2025 (Recurso Repetitivo - Tema 1233) (Info 854 do STJ).
- No exercício de sua autonomia legislativa para disciplinar o regime jurídico dos servidores, o município não pode restringir o período de férias, sob o fundamento de que o servidor esteve em licença para tratamento de saúde. Precedente: ADPF 1.132/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, julgado em 26/05/2025 (Info 1180 do STF).

- As atribuições dos cargos em comissão devem respeitar o princípio da livre nomeação, basear-se na confiança com o nomeante e restringir-se a funções de direção, chefia e assessoramento, mantendo proporcionalidade com os cargos efetivos (art. 37, II e V, CF/88). Precedente: ADI 6.918/GO, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 22/05/2025 (Info 1179 do STF).
- É inconstitucional lei estadual, de iniciativa parlamentar, que altera a denominação dos cargos de motorista e de agente de serviços gerais da polícia civil para o cargo de agente de polícia civil do estado. Precedente: ADI 5.021/RO, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 25/04/2025 (Info 1176 do STF).
- Contratação temporária não configura, por si só, preterição de candidato aprovado fora do número de vagas. Precedente: AgInt no RMS 70.802-MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 8/4/2025 (Info 25 do STJ - Edição Extraordinária).
- É inconstitucional a inclusão de verbas remuneratórias como exceção ao teto constitucional; a natureza remuneratória ou indenizatória de determinado valor auferido depende da análise do seu fato gerador. Precedente: ADI 7.402/GO, Rel. Min. André Mendonça, julgado em 24/02/2025 (Info 1166 do STF).
- O regime de subsídios permite gratificações por cargos em comissão ou funções de confiança, desde que respeitado o teto constitucional; vale ressaltar que não se permite a incorporação dessa gratificação aos vencimentos. Precedente: ADI 3.228/ES, Rel. Min. Edson Fachin, redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 19/02/2025 (Info 1166 do STF).
- O Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC), modo especial de cálculo da Retribuição por Titulação (RT), é extensível ao servidor do Magistério Federal Básico, Técnico e Tecnológico aposentado antes da Lei 12.772/2012 e que tenha direito à paridade remuneratória constitucional. Precedentes: REsps 2.129.995-AL, 2.129.996-AL

e 2.129.997-AL, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 6/2/2025 (Recurso Repetitivo - Tema 1292) (Info 840 do STJ).

- É constitucional a lei estadual que regulamenta serviços voluntários de policiais militares para guarda de imóveis e quartéis, desde que respeite os limites estabelecidos pela legislação federal. Precedente: ADI 4.059/PA, Rel. Min. Nunes Marques, redator do acórdão Min. Flávio Dino, julgado em 04/02/2025 (Info 1164 do STF).

- São constitucionais os arts. 7º e 9º da Lei 9.717/98, que estabelecem sanções para os entes que descumprirem os critérios de equilíbrio atuarial dos regimes próprios de previdência social. Precedente: RE 1.007.271/PE, Rel. Min. Edson Fachin, redator do acórdão Min. Flávio Dino, julgado em 19/12/2024 (Repercussão Geral – Tema 968) (Info 1163 do STF).

- São inconstitucionais o conjunto de decisões judiciais que concederam estabilidade a empregados da OAB/RJ originalmente contratados sob o regime celetista. Precedente: ADPF 862/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 16/12/2024 (Info 1163 do STF).

- O pagamento de prêmio por desempenho fiscal (uma espécie de gratificação) a servidores ativos é constitucional, pois se enquadra na exceção do art. 167, IV, da CF/88, mas sua extensão a aposentados e pensionistas é inconstitucional. Precedente: ADI 3.516/CE, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 16/12/2024 (Info 1163 do STF).

- A lei que trata sobre contratação temporária é uma lei ordinária (e não lei complementar); essa lei não pode autorizar a contratação temporária de atividades permanentes e previsíveis sem a presença de uma situação excepcional que justifique. Precedente: ADI 7.057/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 09/12/2024 (Info 1162 do STF).

- A estabilidade não pode ser exigida como requisito para que o servidor integre determinada carreira, sendo vedado ao legislador estadual estabelecer restrição onde

o constituinte não o faz. Precedente: ADI 6.664/DF, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 27/11/2024 (Info 1160 do STF).

- A não homologação, pela comissão de heteroidentificação, de autodeclaração do candidato às vagas destinadas a afrodescendentes implica apenas sua eliminação do certame em relação às vagas reservadas e não alcança a sua classificação na lista de ampla concorrência. Precedente: REsp 2.105.250-RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 26/11/2024 (Info 836 do STJ).

- Não viola a Constituição Federal norma estadual que estabelece o termo inicial para o pagamento dos benefícios de aposentadoria do Regime Próprio de Previdência Social local a partir do mês seguinte ao da publicação do ato concessivo de aposentadoria. Precedente: ADI 6.849/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 19/11/2024 (Info 1159 do STF).

- A regra de transição do art. 3º da EC 47/2005 para aposentadoria integral não abrange período celetista. Precedente: AgInt no RMS 66.132-RS, Rel. Min. Afrânio Vilela, julgado em 12/11/2024 (Info 834 do STJ).

- Fim do Regime Jurídico Único, tendo em vista não ter havido vício no processo legislativo que alterou o artigo 39 da CF. Logo, vige a redação do artigo 39, com a alteração da EC 19/98, ou seja, sem a previsão de regime jurídico único (RJU). Precedente: **ADI 2.135/DF**, Rel. Min. Cármen Lúcia, redator do acórdão Min. Gilmar Mendes, julgado em 07/11/2024 (Info 1158).

- O adiamento de provas de concurso público devido a medidas de biossegurança relacionadas à pandemia da COVID-19 não gera responsabilidade civil estatal, pois configura caso fortuito que rompe o nexo de causalidade, afastando o dever de indenizar. Precedente: RE 1.455.038/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 06/11/2024 (Repercussão Geral – Tema 1.347) (Info 1157 do STF).

- É vedada a extensão judicial de benefícios ou parcelas remuneratórias previstas para servidores efetivos aos contratados temporários, salvo expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária. Precedente: RE 1.500.990/AM, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 26/10/2024 (Repercussão Geral – Tema 1.334) (Info 1157 do STJ).
- Não cabe ao Poder Judiciário a análise dos critérios de escolha dos membros de banca examinadora de concurso público para o cargo de professor universitário. Precedente: AgInt no AREsp 1.094.184-SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, julgado em 15/10/2024 (Info 831 do STJ).
- Se o servidor público cometer uma falta disciplinar durante um surto psicótico, quando estava totalmente incapaz de compreender que a ação era ilícita, ele não deve receber punição administrativa. Precedente: RMS 72.642-PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 1/10/2024 (Info 828 do STJ).
- Servidores públicos que sejam eleitos para cargos de Deputado Federal ou de Senador podem ingressar e se manter no Plano de Seguridade Social dos Congressistas (PSSC) caso tenham feito a opção antes da EC 103/2019. Precedente: ADPF 853/DF, julgado em 09/09/2024 (Info 1149 do STF).
- A convocação fracionada de aprovados em concurso público para o provimento das vagas previstas no edital não pode implicar restrição artificial da preferência na escolha da lotação segundo a ordem de classificação. Precedente: RMS 71.656-RO, Rel. Min. Francisco Falcão, Rel. para acórdão Min. Teodoro Silva Santos, julgado em 8/8/2024 (Info 823 do STJ).
- Em ação ordinária na qual se objetiva a anulação de questão de prova e reclassificação de candidato, quando eventual inclusão deste implicar na necessária exclusão de terceiros, é necessário o chamamento dos demais candidatos afetados para integrem

a lide. Precedente: REsp 1.831.507-AL, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 6/8/2024 (Info 822 do STJ).

- STF prorrogou validade da Lei 12.990/2014, que instituiu o sistema de cotas raciais em concursos públicos federais. Precedente: ADI 7.654 MC-Ref/DF, Rel. Min. Flávio Dino, julgado em 17/06/2024 (Info 1141 do STF).

- A negativa de banca examinadora de concurso público em atribuir pontuação a resposta formulada de acordo com precedente obrigatório do STJ constitui flagrante ilegalidade. Precedente: RMS 73.285-RS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, julgado em 11/6/2024 (Info 816 do STJ).

- O exercício eventual de substituição de titular de cargo comissionado por servidora gestante confere-lhe somente o direito à retribuição pecuniária correspondente e proporcional aos dias em que tenha efetivamente realizado a substituição. Precedente: AgInt no RMS 65.059-MT, julgado em 4/6/2024 (Info 19 do STJ – Edição Extraordinária).

- O servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico ou à forma de cálculo de seus vencimentos, apenas à irredutibilidade do valor nominal total dos proventos. Precedente: AgInt no REsp 1.459.921-CE, julgado em 20/5/2024 (Info 19 do STJ – Edição Extraordinária).

- A Lei 14.010/2020 previu que os prazos prescricionais ficariam impedidos ou suspensos a partir da entrada em vigor da Lei até 30 de outubro de 2020; essa previsão não se aplica para as relações jurídicas de direito público. Precedente: REsp 2.134.160-AP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 14/5/2024 (Info 812 do STJ).

- Lei estadual prevê que um percentual das vagas da Polícia Militar será destinada às mulheres; esse dispositivo deve ser interpretado como sendo um percentual mínimo, podendo as mulheres concorrerem a todas as vagas. Precedente: ADI 7.480/SE, ADI

7.482/RR e ADI 7.491/CE. Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 13/05/2024 (Info 1136 do STF).

- O candidato que foi aprovado no concurso fora do número de vagas ou dentro do cadastro de reserva, caso tenha sido preterido, pode ajuizar ação pedindo a sua nomeação, mas desde que essa preterição tenha ocorrido durante o prazo de validade do certame. Precedente: RE 766.304/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Edson Fachin, julgado em 02/05/2024 (Repercussão Geral – Tema 683) (Info 1135 do STF).
- Constituição Estadual não pode prever que membros do MP, do Judiciário, da Defensoria Pública, da Procuradoria do Estado e do Município, oficiais de justiça e auditores fiscais exercem atividade de risco análoga a dos policiais, para fins previdenciários. Precedente: ADI 7494, julgado em 04-04-2024 (Info 1130 do STF).
- O pagamento da Vantagem Pecuniária Individual (VPI) instituída pela Lei 10.698/2003 deve ser considerado como interrompido a partir do momento em que os valores constantes no Anexo I da Lei 13.317/2016 foram pagos pela Administração Pública. Precedente: AgInt no REsp n. 2.085.675/SP, julgado em 18/3/2024 (Info 810 do STJ).
- As empresas estatais (empresas públicas e sociedades de economia mista), quando forem demitir seus empregados concursados, não precisam instaurar processo administrativo, mas são obrigadas a indicar as razões que motivaram a demissão. Precedente: RE 688.267/CE, julgado em 28/02/2024 (Repercussão Geral – Tema 1.022) (Info 1126 do STF).
- Não há um dever constitucional de a União pagar verba para custeio de escolas para dependentes de diplomatas. Precedente: ADPF 1.073/DF, julgado em 26/02/2024 (Info 1125 do STF).

- Administração Pública não pode sobrestar o processo de promoção do militar, sob o argumento de que a promoção não seria possível porque ultrapassaria os limites com pagamento de pessoal do Poder Executivo, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal. Precedente: RMS 69.581-GO, julgado em 20/2/2024 (Info 801 do STJ).
- A aplicação do percentual de reserva de vagas para candidatos com deficiência que resulta em número fracionário enseja o seu arredondamento para o inteiro imediatamente superior. Precedente: AREsp 2.397.514-SP, julgado em 21/11/2023 (Info 796 do STJ).
- Os antigos assistentes jurídicos da União possuem direito à transposição ao cargo de Assistente Jurídico do quadro da AGU (posteriormente transformado em Advogado da União), mesmo que tenham se aposentado antes da Lei 9.028/95; isso por força do princípio da paridade. Precedente: STF. Plenário. RE 682.934/DF, julgado em 25/11/2023 (Repercussão Geral – Tema 553) (Info 1119).
- A transformação de carreira de nível médio em outra de nível superior, com atribuições distintas, constitui forma de provimento derivada vedada pelo art. 37, II, da CF/88. Precedente: ADI 7.229/AC, julgado em 10/11/2023 (Info 1116 do STF).
- Em concursos públicos, o critério utilizado para determinar se um candidato tem direito a participar das vagas reservadas para pessoas negras baseia-se nas características físicas visíveis, como a cor da pele e traços faciais, ao invés de sua herança genética ou ascendência. Precedente: AgInt nos EDcl no RMS 69.978-BA, julgado em 23/10/2023 (Info 14 do STJ – Edição Extraordinária).
- Os agentes comunitários de saúde e os de combate às endemias dos Municípios, Estados e do DF fazem jus ao piso salarial fixado em lei federal, devendo a União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e o previsto pela legislação dos entes subnacionais. Precedente: STF. Plenário. RE 1.279.765/BA, julgado em 19/10/2023 (Repercussão Geral – Tema 1132) (Info 1113).

- As regras editalícias nos concursos públicos vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Precedente: AgInt nos EDcl no RMS 70.988/MS, julgado em 9/10/2023 (Info 797 do STJ).
- A suspensão dos direitos políticos em razão da condenação criminal (art. 15, III, da CF) não impede a nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público, desde que o crime praticado não seja incompatível com o cargo e haja compatibilidade de horários. Precedente: RE 1.282.553/RR, julgado em 4/10/2023 (Repercussão Geral – Tema 1190) (Info 1111 do STF).
- O Tribunal de Contas tem o prazo de 5 anos para julgar a legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, prazo esse contado da chegada do processo à Corte de Contas. Precedente: STJ. 1ª Turma. AgInt no AREsp 366.017-PR, julgado em 3/10/2023 (Info 790).
- A Administração Pública deve fazer o desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, após prévio procedimento administrativo no qual se demonstre os dias não trabalhados. Precedente: Pet 12.329-DF, julgado em 27/9/2023 (Info 789 do STJ).
- Não ocorre renúncia tácita à prescrição, a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado. Precedente: REsps 1.925.192-RS, 1.925.193-RS e 1.928.910-RS, julgado em 13/9/2023 (Recurso Repetitivo – Tema 1109) (Info 787 do STJ).
- A CF exige que lei estadual específica disponha sobre o regime previdenciário dos militares estaduais; essa exigência é satisfeita mesmo que a lei trate sobre o regime previdenciário dos militares e também dos servidores públicos civis. Precedente: ADI 5.154/PA, julgado em 11/9/2023 (Info 1108 do STF).

- Lei estadual não pode estender a aposentadoria especial de professores para atividades administrativas, técnico-pedagógicas e outras que não propriamente a de professor. Precedente: ADI 856/RS, julgado em 04/09/2023 (Info 1106 do STF).
- O abono permanência integra a base de cálculo do terço constitucional de férias e da gratificação natalina. Precedente: AgInt no REsp 1.971.130-RN, julgado em 4/9/2023 (Info 790 do STJ).
- Servidora que pede exoneração e, depois de 3 anos, ingressa com ação anulatória do ato, pode até ter direito à reintegração, mas não receberá os valores retroativos. Precedente: REsp 2.005.114-RS, julgado em 22/8/2023 (Info 784 do STJ).
- A GDAJ tem caráter *propter laborem* e, portanto, não é devida aos servidores inativos. Precedente: REsp 1.833.226-DF, julgado em 15/8/2023 (Info 783 do STJ).
- Servidores cuja estabilidade foi adquirida pela regra excepcional do art. 19 do ADCT não possuem o direito de se aposentarem no Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). Precedente: RE 1.426.306/TO, julgado em 13/6/2023 (Repercussão Geral – Tema 1254) (Info 1098 do STF).
- Não é possível fazer a equiparação de uma carreira de nível médio com outra de nível superior. Precedente: ADI 5.510/PR, julgado em 6/6/2023 (Info 1097 do STF).
- É prescindível a exigência de avaliação de desempenho para a ascensão funcional de servidores no período em que estiverem afastados do cargo para exercício de mandato eletivo federal. Precedente: REsp 1.979.141-AC, julgado em 6/6/2023 (Info 778 do STJ).
- O valor recebido por Ministros de Estado pela participação em conselhos de empresas públicas e sociedades de economia mista submete-se ao teto remuneratório constitucional?

Em regra: NÃO.

Exceção: deve ser respeitado o teto se a empresa pública ou sociedade de economia mista receber recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. Precedente: AC 46-RS, julgado em 23/5/2023 (Info 776 do STJ).

- A Administração Pública tem o poder discricionário de definir quantos servidores públicos podem ser dispensados do cumprimento da carga horária do cargo público por estarem exercendo mandato classista. Precedente: AgInt no RMS 70.020-SE, julgado em 18/4/2023 (Info 773 do STJ).

- Os servidores que reúnem as condições, sob a égide do regime anterior (art. 3º da EC 20/98) podem se aposentar, mesmo que seu vínculo com a Administração tenha cessado antes do pedido de aposentadoria. Precedente: RMS 62411-MG, julgado em 17/4/2023 (Info 769 do STJ).

- O recebimento de adicional de insalubridade, por si só, não é suficiente para comprovação do efetivo exercício de atividade especial. Precedente: AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1.865.832-SP, julgado em 3/4/2023 (Info 773 do STJ).

- O professor estrangeiro aprovado em concurso para instituição de ensino federal tem direito de ser nomeado, salvo se houver restrição expressa no edital, devidamente justificada e passível de controle judicial. Precedente: RE 1177699/SC, julgado em 27/3/2023 (Repercussão Geral – Tema 1032) (Info 1088 do STF).

- Não cabe ao Poder Judiciário, sob o fundamento de isonomia, conceder retribuição por substituição a advogados públicos federais em hipóteses não previstas em lei. Precedente: ADI 5519/DF, julgado em 17/02/2023 (Info 1083).

- Revisão anual de vencimentos não é obrigatória, mas chefe do Executivo deve justificar. STF. Plenário. RE 565089 /SP, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julgado em 25/9/2019 (repercussão geral – Tema 19) (Info 953).
- A Administração Pública não pode, sob a simples alegação de insuficiência de servidores em determinada unidade, designar servidor para o exercício de atribuições diversas daquelas referentes ao cargo para o qual fora nomeado após aprovação em concurso. STJ. 2ª Turma. RMS 37248-SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 27/8/2013 (Info 530).
- **Tema 1009 do STJ:** O pagamento indevido feito ao servidor público e que decorreu de erro administrativo está sujeito à devolução, salvo se o servidor, no caso concreto, comprovar a sua boa-fé objetiva. Precedente: Info 688.
- As regras do Estatuto da Advocacia que tratam sobre relação de emprego, salário, jornada de trabalho e honorários se aplicam aos advogados de empresas estatais que atuam no mercado em regime concorrencial. Precedente: ADI 3396/DF (Info 1060).
- Valores recebidos por servidores públicos por força de decisão judicial precária, posteriormente reformada, devem ser restituídos ao erário. Precedente: AREsp 1711065-RJ (Info 735).
- Para a aposentadoria voluntária de servidor público, o prazo mínimo de cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria refere-se ao cargo efetivo ocupado pelo servidor e não à classe na carreira alcançada mediante promoção. Precedente: RE 1322195/SP (Repercussão Geral – Tema 1207) (Info 1049).
- O STF, ao julgar o Tema 942, assim decidiu:
Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios

diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei nº 8.213/91 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria (STF. Plenário. RE 1014286, Rel. Luiz Fux, Relator p/ Acórdão Edson Fachin, julgado em 31/08/2020. Repercussão Geral – Tema 942).

Antes do julgado do STF acima mencionado, o STJ possuía entendimento em sentido diverso (REsp 524.267/PB, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 24/3/2014).

Com a tese fixada no Tema 942, o STJ teve que se alinhar à posição do STF e, em juízo de retratação, decidiu que:

Até a edição da EC 103/2019, é admissível, aos servidores públicos, a conversão do tempo de serviço especial em comum objetivando a contagem recíproca de tempo de serviço. Precedente: REsp 1592380-SC, julgado em 08/02/2022 (Info 724).

- Servidor público que havia sido demitido e que foi reintegrado, **terá direito ao recebimento retroativo dos vencimentos, férias indenizadas e auxílio-alimentação.** **Por outro lado, não terá direito ao retroativo de auxílio-transporte e adicional de insalubridade.** Precedente: REsp 1941987-PR (Info 722).

- A CF/88 prevê, em seu art. 37, XI, o chamado “teto remuneratório”, ou seja, o valor máximo que os agentes públicos podem receber no país.

A EC nº 41/2003 alterou a redação desse inciso XI e permitiu que os Estados, DF e Municípios instituíssem subtetos estaduais e municipais, diferentes do teto da União.

A instituição de subtetos remuneratórios com previsão de limites distintos para as entidades políticas, bem como para os Poderes, no âmbito dos Estados e do Distrito Federal não ofende o princípio da isonomia.

A isonomia, em seu sentido material, significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. A autorização para a instituição de tetos diferenciados para União, Estados, Distrito Federal e Municípios tem por objetivo permitir que os entes

federativos limitem a remuneração do serviço público com base em suas respectivas realidades financeiras.

Existem singularidades materiais e funcionais nos diversos estratos do poder público, de modo que é legítima a instituição de tetos de remuneração particularizados a cada situação peculiar.

Essa permissão, na verdade, prestigia a autonomia dos entes federados e a separação de poderes na medida em que poderão solucionar – conforme a peculiaridade de cada um – os limites máximos de remuneração do seu pessoal. Precedentes: ADI 3855/DF e ADI 3872/DF (Info 1039).

- O STF, ao julgar o RE 647827/PR (Tema 571) fixou a seguinte tese:

Não se aplica a aposentadoria compulsória prevista no art. 40, § 1º, II, da CF aos titulares de serventias judiciais não estatizadas, desde que não sejam ocupantes de cargo público efetivo e não recebam remuneração proveniente dos cofres públicos.

No caso concreto, o STJ reconheceu que o impetrante estava sujeito à aposentadoria compulsória porque ele se enquadrava na parte final da tese acima exposta. Apesar de o indivíduo ser titular de serventia não estatizada, ele receia remuneração dos cofres públicos. Desse modo, estava sujeito à aposentadoria compulsória aos 75 anos. Precedente: RMS 57258-GO (Info 718).

- Lei 8.112/90:

- A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da incorporação dos quintos pelo STF (RE 638.115) protege apenas os servidores que já recebiam a verba até 18/12/2019; o reconhecimento administrativo, sem pagamento até essa data, não gera direito à percepção. Precedente: RE 1.393.330 AgR/RS, Rel. Min. André Mendonça, julgado em 20/05/2025 (Info 1179 do STF).

- O art. 217, II, da Lei 8.112/90 prevê que o cônjuge divorciado que recebe pensão alimentícia fixada judicialmente tem direito à pensão por morte; esse dispositivo se aplica também para pensão alimentícia fixada por escritura pública de divórcio

extrajudicial. Precedente: EDcl no AgInt no REsp 2.126.307-ES, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 28/10/2024 (Info 837 do STJ).

- Para a remoção por motivo de saúde, prevista no art. 36, par. ún., III, b, da Lei 8.112/90, é necessário comprovar a dependência econômica do parente com o servidor, não sendo suficiente eventual dependência física ou afetiva. Precedente: STJ. 1ª Turma. REsp 2.015.278-PB, julgado em 7/11/2023 (Info 794).

- O § 2º do art. 84 da Lei nº 8.112/90 afirma que, se o servidor público federal for transferido para local diverso de onde ele morava, o seu cônjuge/companheiro – que também for servidor público – ficará de licença de seu órgão de origem e poderá exercer provisoriamente atividade compatível com seu cargo em órgão ou entidade da Administração Federal no local para onde se mudou. Trata-se do chamado exercício provisório.

O art. 69 da Lei nº 11.440/2006 proibiu, nas unidades administrativas do Ministério das Relações Exteriores no exterior, o exercício provisório. Assim, o servidor público cônjuge de diplomata, oficial ou assistente de chancelaria não poderia ter direito à licença remunerada do § 2º do art. 84 da Lei nº 8.112/90.

O STF decidiu que essa vedação do art. 69 da Lei nº 11.440/2006 é inconstitucional porque:

- confere tratamento anti-isonômico injustificável;
- viola a especial proteção constitucional da família;
- a possibilidade de exercício provisório também gera benefícios para a Administração Pública.

Precedente: ADI 5355/DF (Info 1038).

- A conduta de filmar, por meio de câmera escondida, alunas, servidoras e funcionárias terceirizadas caracteriza a infração de conduta escandalosa, prevista no art. 132, V, parte final, da Lei nº 8.112/90, o que atrai a pena de demissão do servidor público. Precedente: Esp 2006738-PE, julgado em 14/2/2023 (Info 764).

- É possível ao servidor que já usufruiu o primeiro período de férias, após cumprida a exigência de 12 (doze) meses de exercício, usufruir as férias seguintes no mesmo ano civil, dentro do período aquisitivo ainda em curso, nos termos do § 1º do art. 77 da Lei nº 8.112/90. Precedente: REsp 1907153-CE (Recurso Repetitivo – Tema 1135) (Info 755).

- Se o servidor público estadual está respondendo a PAD e pede a concessão de aposentadoria, a tramitação do requerimento ficará suspensa até a conclusão do PAD, mesmo que isso não esteja previsto na lei estadual; aplica-se, por analogia, o art. 172 da Lei 8.112/90. Precedente: AgInt no AgInt no RMS 61130-PR (Info 751).

- **(In)constitucionalidades de leis federais, estaduais e municipais:**

- É inconstitucional:

É (SÃO) INCONSTITUCIONAL (IS)...

É incompatível com a Constituição Federal de 1988 a concessão de reajuste remuneratório a servidores do Poder Legislativo — e sua consequente extensão a servidores dos Tribunais de Contas — com base em ato exclusivo exarado pela presidência do órgão. ADPF 362/BA (Info 1127 do STF).

É inconstitucional a previsão contida na CE no sentido de que somente lei complementar poderia dispor sobre as carreiras exclusivas do Estado; isso porque essa exigência não encontra paralelo na Constituição Federal. ADI 2926/PR (Info 1087 do STF).

Leis estaduais que prevejam recomposição linear dos vencimentos e funções gratificadas para recompor as perdas inflacionárias, sem que a sua iniciativa tenha sido do chefe do Poder Executivo. ADI 5.562/RS (Info 1143 do STF).

Norma de Constituição estadual que estabelece limite etário para aposentadoria compulsória diferente do que é fixado pela Constituição Federal. ADI 5.298/RJ e ADI 5.304/RJ (Info 1123 do STF).

É inconstitucional a vinculação de remunerações de carreiras pertencentes a entes federativos distintos ao subsídio de Ministros do Supremo Tribunal Federal. ADI 7264/TO (Info 1096 do STF).

Lei estadual que preveja que os candidatos que nasceram e moram no Estado terão um percentual de bônus (acréscimo) na nota que obtiverem nos concursos estaduais. ADI 7.458/PB (Info 1120 do STF).

Proibir a posse de candidato aprovado que teve uma doença grave, mas que atualmente não apresenta sintomas incapacitantes nem restrições para o trabalho. RE 886.131/MG, (Repercussão Geral – Tema 1015) (Info 1119 do STF).

Dispositivo de Constituição estadual que permite transposição, absorção ou aproveitamento de empregado público no quadro estatutário da Administração Pública estadual sem prévia aprovação em concurso público. RE 1232885/AP (Repercussão Geral – Tema 1.128) (Info 1090 do STF).

Lei que proíbe o pagamento de horas extras aos policiais rodoviários federais. Precedente: ADI 5404/DF, julgado em 6/3/2023 (Info 1085).

A previsão de pensão mensal vitalícia para dependentes de prefeitos e vice-prefeitos em razão do mero exercício do mandato eletivo. Precedente: ADPF 783/ES, julgado em 6/3/2023 (Info 1085).

O pagamento de 'salário-esposa' a trabalhadores urbanos e rurais, e a servidores públicos, pois viola o art. 7º, XXX c/c art. 39, § 3º, da CF/88, além de afrontar os princípios republicano, da igualdade, da moralidade e da razoabilidade. Precedente: ADPF 860/SP e ADPF 879/SP, julgados em 7/2/2023 (Info 1081).

Lei municipal que determina a perda das férias por causa do gozo, de mais de dois meses de licença médica, durante o período aquisitivo. A autonomia municipal não pode ferir direito constitucionalmente garantido. Precedente: RE 593448/MG (Repercussão Geral – Tema 221) (Info 1078).

Lei federal que determina a todos os entes federados mantenedores de regimes próprios da previdência social a realização de reajustes, na mesma data e índice em que se der o reacerto dos benefícios do regime geral, excetuados os beneficiados pela garantia da paridade. Precedente: ADI 4582/DF (Info 1074).

Lei estadual que institua regime previdenciário específico para os agentes públicos não titulares de cargos efetivos. Aos Estados e ao Distrito Federal compete legislar sobre previdência social dos seus respectivos servidores, no âmbito de suas respectivas

competências e especificamente para os servidores titulares de cargo efetivo, sempre em observância às normas gerais editadas pela União. Precedente: ADI 7198/PA (Info 1074).

Lei municipal que concede pensão especial mensal e vitalícia a viúvas de ex-prefeitos, tendo em vista violação aos princípios republicano, democrático, da moralidade, da impessoalidade e da igualdade. Precedente: ADPF 975/CE (Info 1071).

Lei que aumenta a jornada de trabalho sem alterar a remuneração do servidor, porque isso configura violação à irredutibilidade salarial. Precedente: MS 25875/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 9/10/2014 (Info 762)

O pagamento de remuneração em valor inferior ao salário-mínimo ao servidor público, ainda que labore em jornada reduzida de trabalho. Precedente: RE 964659/RS, (Repercussão Geral – Tema 900) (Info 1062).

Norma estadual que, de maneira genérica e abrangente, permite a convocação temporária de profissionais da área da educação sem prévio vínculo com a Administração Pública para suprir vacância de cargo público efetivo. Precedente: ADPF 915/MG, (Info 1055).

Norma que preveja que o teto remuneratório se aplica para todas as empresas públicas e sociedades de economia mista, ou seja, mesmo aquelas que não recebam recursos da Administração Pública. Precedente: ADI 6584/DF (Info 1018).

A vinculação de reajuste de vencimentos de servidores públicos estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. Precedente: STF. Plenário. ADI 5584/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 3/12/2021 (Info 1040).

Norma estadual que vincule subsídios de agentes políticos de distintos entes federativos, de modo que qualquer aumento no valor dos subsídios de um resulte, automaticamente, aumento no de outro. Precedente: Info 1024.

Lei municipal que concede pensão vitalícia à viúva, à companheira e a dependentes de prefeito, vice-prefeito e vereador. Precedente: ADPF 764/CE (Info 1027).

É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. (Súmula Vinculante 42).

Lei que equipara, vincula ou referencia espécies remuneratórias devidas a cargos e carreiras distintos, especialmente quando pretendida a vinculação ou a equiparação entre servidores de Poderes e níveis federativos diferentes. Info 1000.

Norma de CE que estabelece que o servidor público inativo deverá receber obrigatoriamente a mais do que percebia na ativa. STF. Plenário. ADI 145/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 20/6/2018 (Info 907).

- É constitucional:

É CONSTITUCIONAL...

É compatível com a Constituição Federal de 1988 norma de lei estadual que dispõe integrarem a administração tributária as atividades de competência dos cargos de provimento efetivo da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) local. ADI 5.597/AM (Info 1147 do STF).

Normas estaduais e distritais que fixam prazo igual ou superior a 5 dias para a licença-paternidade de seus servidores, não sendo a eles aplicável, de forma automática, a prorrogação prevista na legislação federal. ADI 7.519/AC, ADI 7.526/MS, ADI 7.533/PI, ADI 7.538/DF, ADI 7.541/BA (Info 1162 do STF).

É constitucional — e não viola o princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88) — norma estadual que, única e exclusivamente, altera a nomenclatura (“nomen juris”) de cargo público. ADI 6.615/MT (Info 1151 do STF).

É constitucional lei estadual que impede a exoneração a pedido e a aposentadoria voluntária de servidor que responde a processo administrativo disciplinar. ADI 6.591/DF (Info 1092 do STF).

Lei que proíbe o pagamento de adicional noturno aos policiais rodoviários federais. Precedente: ADI 5404/DF (Info 1085).

Lei estadual que passa a exigir nível superior para determinado cargo público (que antes era de ensino médio), determinando ainda o aumento da remuneração paga para os ocupantes desse cargo, que irão agora receber como servidores de nível superior. STF. Plenário. ADI 4303/RN, rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 5/2/2014 (Info 734).

Lei estadual que passa a exigir nível superior para cargos que anteriormente tinham o nível médio como requisito de escolaridade, por se tratar de reestruturação da administração, e não de provimento derivado por ascensão. Precedente: ADI 7081/BA (Info 1074).

Decreto Estadual que dispõe sobre o dever de agentes públicos disponibilizarem informações sobre seus bens e evolução patrimonial. Precedente: AgInt nos EDcl no RMS 55819-MG (Info 747).

Lei estadual que exija que servidor more no Município onde atua, mas a lei não pode exigir que ele peça autorização todas as vezes em que for sair da localidade. Precedente: STF. Plenário. ADPF 90, Rel. Luiz Fux, julgado em 03/04/2020 (Info 977).

- Acumulação de Cargos:

- É possível a acumulação de cargos mesmo que a jornada semanal ultrapasse 60h. A acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, da CF/88, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucional, pois inexistente tal requisito na Constituição Federal. O único requisito estabelecido para a acumulação é a compatibilidade de horários no exercício das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração pública. STF. Plenário. ARE 1246685, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 19/03/2020. (Tema 1081 Repercussão Geral)
- O Auditor Fiscal do Trabalho, com especialidade em medicina do trabalho, não pode cumular o exercício do seu cargo com outro da área de saúde. STJ. 1ª Turma. REsp 1460331-CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. Ac. Min. Gurgel de Faria, julgado em 10/04/2018 (Info 625).
- Cargo técnico "é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de 2º grau" (STJ. 2ª Turma. RMS 42.392/AC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 10/02/2015). É aquele que exige da pessoa um conjunto de atribuições ligadas ao conhecimento específico de uma área do saber. Não podem ser considerados cargos

técnicos aqueles que impliquem a prática de atividades meramente burocráticas, de caráter repetitivo e que não exijam formação específica.

Nesse sentido, atividades de agente administrativo, descritas como atividades de nível médio, não se enquadram no conceito constitucional. STF.1ª Turma.RMS 28497/DF, rel. orig. Min. Luiz Fux, red.p/ o acórdão Min. Cármen Lúcia, julgado em 20/5/2014 (Info 747). STJ. 2ª Turma. REsp 1569547-RN, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 15/12/2015 (Info 575).

- Cargos Comissionados:

- O percentual mínimo de cargos em comissão que deverão ser ocupados por servidores de carreira deverá ser fixado mediante leis editadas por cada ente, não havendo, portanto, omissão do Presidente ou do Congresso Nacional em regulamentar o art. 37, V, da CF. Precedente: ADO 44/DF, julgado em 18/4/2023 (Info 1091 do STF).

- **a)** A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais;

- b)** tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado;

- c)** o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e

- d)** as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.

Caso não se respeite esses requisitos, a criação dos cargos em comissão será considerada inconstitucional. Precedente: ADI 6655/SE (Info 1053).

META 68

REVISÃO: DIREITO TRIBUTÁRIO

PASSO A PASSO

- Os seguintes assuntos já foram vistos:

SEMANA 5	Tributos: Conceitos e Espécies.
SEMANA 6	Limitações ao Poder de Tributar; Obrigação Tributária; Crédito Tributário; Responsabilidade Tributária.
SEMANA 7	Suspensão do Crédito Tributário; Extinção e Exclusão do Crédito Tributário.

Como revisar?

- A revisão focará **EM TODOS OS TEMAS** estudados na disciplina até aqui.
- Resolva, pelo menos, **50 questões** dos temas, de forma misturada. Não separe por assunto; selecione-os conjuntamente para as questões se embaralharem.
- Você deve revisar no pdf./jurisprudência/lei toda questão que errar ou acertar sem certeza (não só o ponto errado, como também tudo que envolver aquele ponto).
- Independentemente de erros, releia o **compilado jurisprudencial** e os **artigos relacionados aos temas**.

META 69

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 62. Procedimento administrativo. Instância administrativa. Representação e reclamação administrativas. 63. Pedido de reconsideração e recurso hierárquico próprio e impróprio. Prescrição administrativa.

Na PF: 62 Procedimento administrativo. Instância administrativa. Representação e reclamação administrativas. 63 Pedido de reconsideração e recurso hierárquico próprio e impróprio. Prescrição administrativa.

Na PFN: 32. Processo Administrativo Disciplinar.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o assunto pelo **PDF Base** do curso.
- Ler os seguintes artigos: 41, § 1º, incisos I a III da [Constituição Federal](#); 121 a 126-A da [Lei n. 8.112/90](#); 143, § 3º-A, 148 a 182 da [Lei n. 8.112/90](#).
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Resolver, pelo menos, **25 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO ADMINISTRATIVO
ASSUNTO	6.4 INQUÉRITO ADMINISTRATIVO - PAD
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) *Poder disciplinar e conceito do processo administrativo disciplinar:*

- O processo administrativo disciplinar decorre do **poder disciplinar**.
- O poder disciplinar é a prerrogativa da Administração Pública de investigar e punir agentes públicos e administrados que estão sujeitos à disciplina especial administrativa.
- O poder disciplinar só pode ser exercido quando há um vínculo jurídico específico entre a Administração Pública e o particular.
- O **processo administrativo disciplinar** é um dos instrumentos para investigar e, eventualmente, punir agentes públicos e administrados que estão sujeitos à disciplina especial administrativa.
- Somente é obrigatório quando a aplicação da pena for a perda do cargo.

Veja:

CF. Art. 41. São **ESTÁVEIS APÓS TRÊS ANOS** de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

§ 1º O servidor público estável **SÓ PERDERÁ O CARGO:**

- I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado;
- II - mediante **PROCESSO ADMINISTRATIVO** em que lhe seja **ASSEGUADA AMPLA DEFESA**;
- III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.

RISCO DE PEGADINHA: As bancas costumam dizer que o processo administrativo disciplinar é o **ÚNICO** meio de apuração de faltas disciplinar dos agentes públicos. No entanto, há outros meios **SUMÁRIOS** de apuração, como a sindicância.

- Em todos os instrumentos de apuração de faltas em que haja a possibilidade de aplicação de sanções, é necessário conferir oportunidade de o investigado se defender, garantindo-lhe o exercício da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade da punição.

b) Independência das instâncias:

- As sanções civis, penais e administrativas podem ser aplicadas de **forma cumulativa**.

Veja:

Lei n. 8112/90, art. 121. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições.

Contudo, **CUIDADO!** A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de **ABSOLVIÇÃO CRIMINAL** que **NEGUE A EXISTÊNCIA DO FATO** ou sua **AUTORIA**.

As instâncias administrativa e penal são independentes entre si, salvo quando reconhecida a inexistência do fato ou a negativa de autoria na esfera criminal. AgInt no RMS 62007/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22.04.2020, DJe 27.04.2020.

- O princípio da insignificância é aplicável ao processo administrativo disciplinar. No entanto, a sua aplicação dependerá do caso concreto.
- O reconhecimento da ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA interfere no processo administrativo disciplinar.
- Quando a lei prever a pena de demissão, a autoridade não tem discricionariedade para não a aplicar:

Súmula n. 650 do STJ: A autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caracterizadas as hipóteses previstas no art. 132 da Lei nº 8.112/90.

- É possível a utilização de prova emprestada no PAD.

- A anulação de prova ilícita produzida no processo penal que foi emprestada para o PAD não necessariamente interfere no seu resultado. Caso a comissão disciplinar tenha produzido provas de forma independente a ponto de fazer subsistir a prova ilícita que fora emprestada, o reconhecimento da ilicitude no processo penal não impacta no PAD.

c) Princípios do processo administrativo disciplinar:

- **Informalismo moderado:** O processo administrativo tem forma escrita e tem prazos. Contudo, elas não podem ser interpretadas de forma tão rígida a ponto de que virem um fim em si mesmas.

- **Verdade material:** A verdade material decorre do interesse público, porque a Administração não pode ignorar os fatos que conhece só porque NÃO estão nos autos.

- **Oficialidade ou impulso de ofício:** É o poder-dever de instaurar o PAD, fazer andar e rever a decisão, de ofício, se for preciso. A revisão do PAD pode ser realizada de ofício.

- **Princípio do *non bis in idem*:** O agente não pode ser punido duas vezes pela mesma conduta.

* **Atipicidade:** O enquadramento do fato nas infrações disciplinares descritas na lei fica sujeito à discricionariedade administrativa.

d) Possibilidade de denúncia anônima:

- A denúncia anônima pode dar origem ao PAD.

Lei n. 8112/90, art. 143. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa.

Veja:

Súmula n. 611 do STJ: Desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou sindicância, é permitida a instauração de processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima, em face do poder-dever de autotutela imposto à Administração.

e) Desnecessidade de advogado:

- Não é necessária a presença de advogado no processo administrativo disciplinar.

f) Sindicância:

- A sindicância é um processo preliminar para apurar a existência de indícios quanto à infração penal e à autoria.
- A sindicância não tem por objetivo a aplicação de penalidade.
- Não há necessidade de conferir ao acusado ampla defesa nem contraditório.
- A sindicância não é obrigatória.

ATENÇÃO! Algumas leis previram que a sindicância pode implicar penalidades que não importem a perda do cargo, porque, como visto, a CF exige processo administrativo disciplinar para tanto.

Sindicância INVESTIGATIVA

Sindicância ACUSATÓRIA

Procedimento preliminar para apurar a ocorrência de irregularidades.

Processo mais formal para apurar a responsabilidade de um servidor e aplicar penalidades, se for o caso.

g) Fases do processo administrativo disciplinar:

- **Instauração:** A portaria da instauração NÃO precisa descrever minuciosamente os fatos investigados.

Súmula 641 do STJ: A portaria de instauração do processo administrativo disciplinar prescinde da exposição detalhada dos fatos a serem apurados.

- O indiciamento ocorre no **INQUÉRITO ADMINISTRATIVO**, entre a instrução e a defesa.

- **Servidor cedido:** A instauração do PAD ocorre no órgão em que for praticada a infração, porque está mais próximo dos fatos. Por outro lado, o julgamento e a eventual aplicação de sanção só podem ocorrer no órgão ao qual o servidor efetivo estiver vinculado.

- **Comissão processante:** O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de TRÊS SERVIDORES ESTÁVEIS designados pela autoridade competente, que indicará, dentre eles, o seu PRESIDENTE, QUE DEVERÁ SER OCUPANTE DE CARGO EFETIVO SUPERIOR OU DE MESMONÍVEL, OU TER NÍVEL DE ESCOLARIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO DO INDICIADO.

- **Inquérito administrativo:** É composto pela instrução, defesa e relatório. A comissão processante faz um relatório para submeter à autoridade julgadora.

- **Relatório final:** Relatório final é o documento no qual a comissão processante expõe as suas conclusões sobre as provas produzidas e a defesa apresentada pelo acusado.
- O relatório deve ser MOTIVADO e CONCLUSIVO.

- O julgamento e a aplicação da sanção são um único ato, que se materializa com a edição de despacho, portaria ou decreto, proferido pela autoridade competente, devidamente publicado para os efeitos legais (arts. 141, 166 e 167 da Lei nº 8.112/90).

- É possível a fundamentação per relacionem no processo administrativo disciplinar.

h) Recurso e revisão no processo administrativo disciplinar:

- **Recurso:** Ocorre ainda dentro do processo administrativo disciplinar, dentro do prazo estabelecido pela lei.

- A interposição do recurso se dá pelo **interessado**.

- **Revisão:** Ocorre após encerrado o PAD e não há prazo para a revisão, porque pode ser feita a qualquer tempo.

- A revisão pode ser manejada pelo **interessado** ou **de ofício**.

NÃO CONFUNDA!

RECURSO	REVISÃO
PODE <i>reformatio in pejus</i>	NÃO PODE <i>reformatio in pejus</i>

i) Aplicação de penalidades:

- **Quais são as penalidades?** Advertência; suspensão; demissão; cassação de aposentadoria ou disponibilidade; destituição de cargo em comissão; destituição de função comissionada.

IMPORTANTE:

A pena de cassação de aposentadoria prevista nos art. 127, IV, e art. 134 da Lei n. 8.112/1990 é constitucional e legal, inobstante o caráter contributivo do regime previdenciário. MS 20968/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2020, DJe 29/06/2020.

- É possível que lei estadual impeça a aposentadoria de servidor que responde a PAD (ADI 6.591/DF).

j) Prescrição das penalidades:

NÃO CONFUNDA:

INFRAÇÃO	PRAZO PRESCRICIONAL
Demissão, Cassação de Aposentadoria ou Disponibilidade e Destituição de Cargo em Comissão	5 anos
Suspensão	2 anos
Advertência	180 dias
Infração Administrativa por Crime	Prescrição penal

- A existência de apuração criminal não é pré-requisito para o uso do prazo prescricional penal, averiguado pela pena in abstrato. (MS 20.857/DF)

- Interrupção e fluência do prazo prescricional:

Súmula n. 635 do STJ: Os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei n. 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido, sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar, e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção.

- O prazo prescricional começa a correr na data em que a autoridade toma conhecimento do fato.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Súmula 611-STJ:** Desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou sindicância, é permitida a instauração de processo administrativo disciplinar com

base em denúncia anônima, em face do poder-dever de autotutela imposto à Administração.

- **Súmula 641-STJ:** A portaria de instauração do processo administrativo disciplinar prescinde da exposição detalhada dos fatos a serem apurados.
- **Súmula 650-STJ:** A autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caracterizadas as hipóteses previstas no art. 132 da Lei nº 8.112/90.
- **Súmula 651-STJ:** Compete à autoridade administrativa aplicar a servidor público a pena de demissão em razão da prática de improbidade administrativa, independentemente de prévia condenação, por autoridade judicial, à perda da função pública.
- **Súmula 665-STJ:** O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.
- **Súmula 674-STJ:** A autoridade administrativa pode se utilizar de fundamentação *per relationem* nos processos disciplinares.
- Uma prova do processo penal havia sido emprestada para o PAD; se, posteriormente, essa prova for declarada ilícita no processo penal, ela também deverá ser excluída do PAD. Precedente: AgRg na Rcl 47.632-DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Rel. para acórdão Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 10/12/2025 (Info 877 do STJ).
- Se o servidor público cometer uma falta disciplinar durante um surto psicótico, quando estava totalmente incapaz de compreender que a ação era ilícita, ele não deve

receber punição administrativa. Precedente: RMS 72.642-PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 1/10/2024 (Info 828 do STJ).

- Ainda que o art. 57 da Lei nº 9.784/99 preveja o curso recursal por até três diversas instâncias administrativas, não será dado ao sucumbente manejar três sucessivos recursos, mas somente dois (um perante a instância de origem e um segundo, junto à instância administrativa imediatamente superior), sob pena de se percorrer quatro instâncias administrativas. Precedente: MS 27.102-DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 23/8/2023 (Info 14 – Edição Extraordinária).

- O servidor processado no PAD não precisa ser intimado após o relatório final feito pela comissão processante. Precedente: MS 22.750-DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 9/8/2023 (Info 784 do STJ).

- A prorrogação do processo administrativo disciplinar, por si, não pode ser reconhecida como causa apta a ensejar nulidade. Precedente: AgInt no RMS 69.803-CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 9/5/2023 (Info 775 do STJ).

- Sendo anuladas provas produzidas no processo criminal, estas deverão ser excluídas do processo administrativo disciplinar, mas isso não contamina a legalidade da utilização de provas produzidas de forma independente pela comissão disciplinar de PAD. Precedente: AgRg na Rcl 42292-DF, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), julgado em 24/08/2022 (Info 747 do STJ).

- A mesma autoridade que ofereceu denúncia criminal contra o suspeito pode atuar como julgadora no processo administrativo que apura o mesmo fato. Precedente: RMS 54717-SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 09/08/2022 (Info 744 do STJ).

- Em regra, a imposição de sigilo a processos administrativos sancionadores, instaurados por agências reguladoras contra concessionárias de serviço público, é

incompatível com a Constituição. Precedente: ADI 5371/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 25/2/2022 (Info 1045 do STF).

- É necessária condenação anterior na ficha funcional do servidor ou, no mínimo, anotação de fato que o desabone, para que seus antecedentes sejam valorados como negativos na dosimetria da sanção disciplinar. Precedente: MS 22606-DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 10/11/2021 (Info 718 do STJ).

- Não há nulidade do PAD pela suposta inobservância do direito à não autoincriminação, quando a testemunha, até então não envolvida, noticia elementos que trazem para si responsabilidade pelos episódios em investigação. Precedente: MS 21205-DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 14/10/2020 (Info 682 do STJ).

- É possível a cassação de aposentadoria de servidor público pela prática, na atividade, de falta disciplinar punível com demissão. Precedente: ADPF 418, Rel. Alexandre de Moraes, julgado em 15/04/2020 (Info 975 do STF).

- O art. 149 da Lei nº 8.112/90 determina que a comissão condutora do processo administrativo disciplinar seja composta por servidores estáveis e se exige que, no momento da designação, estes já tenham atingido a estabilidade no desempenho do cargo que exercem e que os legitima participar da comissão.

Não haverá, contudo, nulidade do PAD se, no caso concreto, a Administração Pública, ao perceber o vício formal, substituiu o servidor em estágio probatório por outro estável, sem aproveitar qualquer ato decisório do servidor substituído. Isso porque, nesta hipótese, não terá havido qualquer prejuízo concreto à defesa. Precedente: RMS 32357/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 17/3/2020 (Info 970 do STF).

- No PAD, vigora a independência relativa das esferas penal e administrativa, havendo repercussão apenas em se tratando de absolvição no juízo penal por inexistência do fato ou negativa de autoria. Precedente: RMS 32357/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 17/3/2020 (Info 970 do STF).

- Se a infração disciplinar praticada for, em tese, também crime, o prazo prescricional do processo administrativo será aquele que for previsto no art. 109 do CP, esteja ou não esse fato sendo apurado na esfera penal. Precedente: MS 20857-DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. Ac. Min. Og Fernandes, julgado em 22/05/2019 (Info 651 do STJ).
- Há fatos ilícitos administrativos que, se cometidos de forma continuada pelo servidor público, não se sujeitam à sanção com aumento do quantum sancionatório previsto no art. 71, caput, do CP. Precedente: REsp 1.471.760-GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 22/2/2017 (Info 602 do STJ).

META 69

REVISÃO: DIREITO ADMINISTRATIVO

PASSO A PASSO

- Os seguintes assuntos já foram vistos:

SEMANA 1	Princípios da Administração Pública e Regime Jurídico-administrativo; Responsabilidade Civil do Estado; Poderes Administrativos.
SEMANA 2	Organização Administrativa.
SEMANA 3	Atos Administrativos; Bens Públicos.
SEMANA 5	Licitações.
SEMANA 6	Contratos Administrativos.
SEMANA 7	Serviço Público e PPP.
SEMANA 8	Intervenção Restritiva do Estado na Propriedade; Desapropriação.
SEMANA 9	Controle da Administração; Improbidade Administrativa – Parte Material.
SEMANA 10	Agentes Públicos; PAD.

Como revisar?

- A revisão focará nos temas das **SEMANAS 8 e 9**.
- Resolva, pelo menos, **25 questões** dos temas, de forma misturada. Não separe por assunto; selecione-os conjuntamente para as questões se embaralharem.
- Você deve revisar no pdf./jurisprudência/lei toda questão que errar ou acertar sem certeza (não só o ponto errado, como também tudo que envolver aquele ponto).

- Independentemente de erros, releia o ***compilado jurisprudencial*** e os ***artigos relacionados aos temas***.

META 70

REVISÃO: DIREITO PROCESSUAL CIVIL

PASSO A PASSO

- Os seguintes assuntos já foram vistos:

SEMANA 1	Normas Fundamentais até Competência.
SEMANA 2	Sujeitos Processuais, Litisconsórcio e Intervenção de Terceiros.
SEMANA 3	Atos Processuais até Valor da Causa; Tutela Provisória.
SEMANA 4	Processo de Conhecimento; Sentença, Coisa Julgada e Cumprimento de Sentença.
SEMANA 5	Teoria Geral dos Recursos; Recursos em Espécie.
SEMANA 6	Procedimentos Especiais.
SEMANA 8	Introdução ao Processo Coletivo; Ação Civil Pública; Ação Popular; Mandado de Segurança.
SEMANA 9	Teoria Geral da Execução; Execução contra a Fazenda Pública; Regime Constitucional de Precatórios.

Como revisar?

- A revisão focará nos temas da **SEMANA 8**.
- Resolva, pelo menos, **50 questões** dos temas, de forma misturada. Não separe por assunto; selecione-os conjuntamente para as questões se embaralharem.

- Você deve revisar no pdf./jurisprudência/lei toda questão que errar ou acertar sem certeza (não só o ponto errado, como também tudo que envolver aquele ponto).
- Independentemente de erros, releia o **compilado jurisprudencial** e os **artigos relacionados aos temas**.

META 70

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

Chegamos ao fim da nossa décima semana de estudos! Esperamos que você tenha aproveitado bastante todo o conteúdo. Agora é momento de testar e sedimentar o conhecimento. Para isso, a equipe do PP Concursos disponibilizou para você um **minissimulado autoral online com assertivas** na modalidade “certo ou errado”. As questões são relacionadas aos assuntos trabalhados durante as semanas. Aproveite o momento e faça pequenas revisões dos pontos nos quais sentiu maior dificuldade.